

Hubo además otra clase de curadores y Prefectos en Roma: El Prefectus Vigilium y el Prefectum annonae.

El prefecto vigilador

Sus funciones eran vigilar la ciudad de noche, evitar situaciones de incendios, robos y otros hechos que perjudicaran la paz social.

Al principio se designaba tres que hacían su labor de noche por eso se los llamaba nocturnos, en algunos casos eran asistidos por los Tribunos de la Plebe y por los Ediles, los incendios eran frecuentes. También ocurrían en un mismo momento muchos incendios, como se designaron a varias personas que cumplieran esa función y no fueron la solución al problema se “pusieron siete compañías en lugares oportunos, para que cada una de ellas comandadas por los tribunos, cuidase de dos partes de la ciudad y sobre todos puso uno que se llamaba Praefectus Vigilium, puede disponer el apaleamiento o el azote respecto de aquellos habitantes por culpa de los cuales hubo un incendio, pero cuando el incendio fuera causado dolosamente el culpable debe ser remitido a prefecto de la ciudad.

4) Magistraturas y asambleas

Las magistraturas y asambleas provenientes del período republicano seguían existiendo en éste período, pero se modificaron sus funciones y facultades.

El Consulado tuvo mucha importancia durante éste período, hasta que de a poco la fue perdiendo.

Los emperadores se hacían elegir cónsules, también cónsules perpetuos.

Los que eran elegidos al comienzo del año le daban el nombre al calendario, eran los ordinarii, a los otros se los denominaba suffecti. Durante los dos primeros siglos de nuestra era los cónsules presidían el Senado y tenían ciertas funciones en relación a la tutela, pero luego

fue un cargo honorífico que se le daba incluso a personas que nunca lo habían ocupado.

Sila suprimió la censura, Pompeyo la restableció pero decayó nuevamente en el momento que combatía contra Cáesar. Éste tomó el título de censor perpetuo y Augusto el de Director Supremo de las Costumbres. Augusto después hizo elegir dos censores pero no tenían sustitutos cuando terminaban sus funciones.

El pretor

Cuando aparece la figura del pretor su buscó crear un magistrado que tuviera como finalidad tener jurisdicción sobre las causas civiles, pero como las causas eran excesivas en su número se determinó que fueran juzgadas por otro pretor, así apareció la figura del pretor peregrino que era quién atendería las causas relacionadas con extranjeros que estuviesen viviendo dentro de Roma.

La Jurisdicción del Pretor

Si alguien se presenta por error ante un Pretor cuando en realidad debía presentarse ante otro todo lo actuado será nulo, el actuante al no tener competencia, no puede alegar ninguna de las partes prórroga, porque haya error.

El pretor puede mandar a otro toda su jurisdicción de la misma manera que puede mandarla sobre otras personas en relación a casos particulares que les ha tocado defender a alguna de las partes como abogados.

Se puede prorrogar la jurisdicción de un juez incompetente por acuerdo de las partes, si dieran su consentimiento al respecto, aún cuando actuara el Pretor por delegación de otro, las partes pueden cambiar de voluntad.

A los efectos del ejercicio de la jurisdicción debe tenerse en cuenta la cantidad que se pide y no la que se debe, porque hasta la sentencia no podrá saberse que es lo que realmente se debe.

No es castigado el que no obedece al juez cuando el que está no es su territorio o cuando quiere mandar sobre un asunto sobre el cual no ejerce jurisdicción.

El Pretor Urbano

Luego de que las leyes Licinnias Sextias crearan la figura de los dos cónsules, uno de los cuales pasó a ocuparse de los asuntos de los plebeyos, de ésta manera el pretor tuvo la jurisdicción en los pleitos civiles, que al principio participaban solo los patricios. Era una magistratura anual, la edad mínima requerida era de treinta años, presidía juzgamientos especiales como homicidio, soborno, por mencionar algunos. Eran elegidos en los comicios al igual que los cónsules que tenían potestades militares, cuando terminaban en sus funciones continuaban como gobernadores militares de las provincias, cuando en el año 131 a de J.C. se publicó el Edicto Perpetuo se redujeron las funciones de los pretores. Por lo tanto durante el Imperio una aparte de sus funciones pasó a los cónsules y la otra al Prefecto de la Ciudad, además el príncipe podía invalidar el fallo del pretor y reemplazarlo por otro definitivo.

El Pretor Peregrino

Ésta figura fue creada en el año 242 a de J.C. para ocuparse de los pleitos en los que uno o ambos litigantes pertenecían a un pueblo extranjero, en un momento dado el número había llegado a dieciséis y cuando los cónsules estaban ausentes de Roma podían convocar al Senado. Ésta pretura desapareció cuando se le dio por la Constitución de Caracalla la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio.

La Cuestura

Al principio era un magistrado que estaba encargado de administrar los caudales del ejército, su nombre era el Tribuno del Erario.

El cuestor urbano recaudaba y administraba los caudales públicos.

El quaestor parricidii era el encargado de investigar y castigar los delitos, denominados de ésta manera porque el parricidio era el delito más cometido en aquella época.

Disminuyó su importancia en tiempos del Imperio, también los ediles perdieron sus atribuciones, tampoco había candidatos para que, de modo que Augusto los designaba a ocupar esos cargos entre quienes habían sido cuestores o tribunos y que los eximiese de la cura laudorum, que pasó a los cuestores. Se cree que la edilidad fue suprimida en tiempos de Alejandro Severo.

En lo que respecta a las Asambleas Republicana, los comicios de a poco fueron decayendo hasta desaparecer con la llegada del Imperium, Julio César les restringió la posibilidad de decidir cuestiones relacionadas con la guerra y con la paz. Augusto permitió que los domiciliados fuera de Roma enviaren por escrito sus votos, pero privó a éstos cuerpos de sus atribuciones judiciales. Los comicios por centurias desaparecieron por completo, antes de los comicios por tribus porque la división del pueblo por clases dejó de existir bien pronto. En cuanto a los plebiscitos, desaparecieron como elemento de la legislación, ya en tiempos de Tiberio porque el pueblo no ejercía el poder legislativo.

La Diarquía

Es el período en el que el poder es compartido entre el Senado y el Imperator, el poder del Senado era menor del que gozaba en tiempos de la República, tenía participación en la toma de las decisiones más importantes, el Emperador en su designación era aprobado por el Senado el que le daba además la suma de las facultades civiles que iba a ejercer;

- conservaba el derecho a legislar junto con los comicios;
- si bien el Emperador era el que declaraba la guerra o la paz se enviaba un embajador ante el Senado o que informaran bajo que condición se hacía la paz.

- conservó la administración de algunas provincias;
- administraba el tesoro público;
- En la acuñación de la moneda el Senado tenía casi los mismos derechos que el Emperador;
- a partir del año 27 a.C. se había establecido que el senado y el emperador podían acuñar monedas de oro y de plata, luego se acordó que el Senado tenía la acuñación de la moneda de cobre, que era un metal más valioso se usaba para el pago de sumas importantes.

En tiempos del imperio era mayor el poder del Príncipe, Augusto respecto del Senado tuvo una postura conciliadora a pesar de las diferencias que había entre ambos, por el carácter cada vez más absoluto que tenía el emperador. Los derechos y obligaciones del emperador se mezclaban con los de la época de la República no había por lo tanto una división de poderes bien marcada entre el emperador y el Senado, con respecto a éste se puede decir:

- Presidía el Senado;
- Se le presentaban proyectos;
- Influyó moralmente en las votaciones, aún en aquellas cuestiones en las que el Senado actuaba como tribunal de justicia;
- Augusto intervino en la formación del senado;
- Controlaba que los senadores cumplieran con todos los requisitos, caso contrario eran excluidos de ese cuerpo.

Las Fuentes del Derecho durante éste período

En los primeros años del imperio los comicios dictaban leyes, pero de a poco su poder se va trasladando al Senado que empieza a dictar su normativa a través de los *SENATUSCONSULTUM*, a partir de Septimio Severo pierden poder y éste pasa al emperador, siendo la principal fuente del derecho las constituciones imperiales.

Las últimas leyes dictadas por los comicios fueron la *Lex Julia de Maritandis Ordinibus* y la *Lex Iulia de Adulteriis*, propuestas por Augusto, pero al recibir innumerables críticas la reformula y la hizo pro-

poner por los cónsules con el nombre de Lex Iulia et Pappia Poppea, se trataba de una ley social debido a la cantidad de divorcios que había en esa época, en ella se establecía que los jóvenes que tuvieran la edad suficiente contrajeran matrimonio por estar solteros-célibes-, al igual que los viudos –pater solitarius-, y los orbis, caso contrario se establecían sanciones pecuniarias y la parte que les correspondía a ellos en el derecho sucesorio acrecería la porción de los demás co-herederos, ley que, además permite el concubinato y la unión entre extranjeros y nacionales. Otras leyes de importancia que se dictaron en ésta época fueron la Lex Aelia Sentia, Lex Fuffia Caninia y Lex Iunia Norbana sobre manumisiones de esclavos, la Lex Claudia que se refería a la tutela de las mujeres.

Los Senadoconsultos

En la práctica los comicios ya no se reunían debido a que el aumento de la población hacía impracticable que una gran cantidad de ciudadanos se reunieran para aprobar las leyes, se estableció que dicha voluntad fuera suplida por los votos del senado, entonces el emperador presentaba sus proyectos que debían ser aprobados por éste cuerpo, no hay certezas de cuando se produjo éste cambio, al principio los senadoconsultos se hacían en forma de dictámenes y su cumplimiento era garantizado por el Pretor, luego los senadoconsultos se dictaban con carácter imperativo. La mayor cantidad de ellos se dictan en tiempos de Claudio, como el senadoconsulto Macedoniano-que prohibía prestar dinero a los filii familias- y el senadoconsulto Veleiano- que prohibía a la mujer obligarse por otro-.

Desde tiempos del emperador Adriano hasta Septimio Severo en materia de derecho privado se legisló a través de los senadoconsultos, como el Tertuliano y Orphiciano-referidos a las sucesiones ab intestato-; el oratio Severi dictado por Septimio Severo-referido a la enajenación de los bienes de los pupilos-; el Oratio Antonini, dictado por Caracalla-referido a las donaciones entre esposos-.

Con el paso del tiempo la votación del senado se convirtió en una cuestión formal, debido a que la elección de los senadores estaba en manos del emperador y éstos respondían a sus intereses, a partir de Adriano solo el emperador podía hacer propuestas al senado, el proyecto se expone por medio de una oratio principis a los senadoconsultos que se limitaron a ratificar la voluntad del emperador, como la oratio Severi, oratio Antonini.

Las Constituciones Imperiales

Son normas jurídicas creadas por los emperadores que van desde Augusto hasta Alejandro Severo. La jurisprudencia tiene en cuenta las dictadas en tiempos de los Antoninos y los Severos.

Clases

1) Edictas

Eran órdenes de los emperadores, de carácter obligatorio y que estaban dirigidas a toda o parte de la población, derivan del jus edicendi de éstos, ya que tenían imperium proconsular. En cuanto a la forma son iguales a las producidas por los magistrados republicanos. Se comunicaban al Senado por medio de una oratio del Emperador, se las ponían en conocimiento de la población cuando se las colocaban en lugares públicos. No debemos confundirlos con los edictos de los magistrados.

Si las edictas eran dictadas en forma oral delante de las tropas, se las denominaban orationes in castris habitae.

2) Los decreta

Emanaban de las atribuciones que tenía el emperador en la administración de justicia.

Los decreta eran las decisiones de controversias judiciales, o dicho de otra forma eran sentencias ya sean en la primera o en la última instancia, después de haberse realizado un juicio.

3) Rescriptos

Son respuestas que otorgan los emperadores, sobre cuestiones de derecho sobre las cuales consultaban particulares o magistrados como los gobernadores de provincias, en casos de dudas o que no estaban contemplados por la ley, que les son sometidas a su consideración por oficiales públicos o privados. La extensión a los privados se hace general después de Adriano. Los pedidos de estas son llamados libelos, praeces o supplicationes, los de los oficiales públicos, relaciones, consultationes, suggestiones.

Estos últimos se contestan mediante subscriptiones, y las adnotationes era cuando la respuesta se hacía al pie o al margen del pedido, epístolas si se hacían en una carta y pragmática sanctiones si se hacían en un acto solemne.

Del contenido de las respuestas estaba encargado un oficial.

Puede suceder, que el emperador en vez de responder al privado, responda directamente a quien deba decidir la controversia en mérito a la cual el rescripto ha sido solicitado. Tiene la forma de una carta (epistola, hace referencia a los nombres del emperador y del destinatario, a quien se manda una expresión de saludo, el texto y luego la firma del emperador acompañado de un rescripti o scripsi, y la fecha. Las partes iniciales y finales de los rescriptos, son simplificadas en las colecciones de Constituciones, así, el código de Justiniano deja en la inscriptio estaba el nombre del emperador y del destinatario, y en la subscriptio el lugar y la fecha de expedición.

Los términos de inscriptio y subscriptio con los cuales se indican las partes iniciales y finales de los rescriptos como parte de todas las Constituciones son modernos.

Las subscriptiones se usaban para las consultas que hacían particulares para que el magistrado que debía ejecutar el rescripto supiera y comprobara la exactitud de los hechos que fueron alegados en la instancia.

Las epístolas se usaban para contestar las preguntas realizadas por los magistrados.

Las pragmática sanctiones se hacían solo respecto de las corporaciones.

Los rescriptos resolvían una cuestión de derecho, tenían además carácter vinculante

Tanto los decretos como los rescriptos aplican el derecho vigente.

Constitutio Personali o para imponer una nueva norma de carácter general Constitutio generalis. El problema presentado al conocimiento imperial es la ocasión para la modificación del derecho vigente.

Mandatos

Eran una variante de los Edictas, eran las instrucciones dadas por los emperadores a los órganos de la administración periférica, gobernadores de provincia, tanto de las provincias senatoriales como de las imperiales a quienes les delegaba su jurisdicción. En ellos establecía conceptos jurídicos generales que debían cumplir referidas al gobierno y a la administración de justicia, la mayoría eran de carácter administrativo. Eran pocas las que regulaban sobre derecho privado. Se guardaban en orden cronológico.

El Origen de las Constituciones Imperiales

Augusto bajo la apariencia de cónsul o tribuno obtenía la aprobación de sus proyectos a los que hacía pasar como senadoconsultos, pero con el paso del tiempo el Senado fue perdiendo poder y la tarea legislativa fue absorbida por los emperadores. El emperador en su calidad de magistrado podía promulgar edictos, por la jurisdicción de la que gozaba y a título de pretor emitía ésta normativa con carácter obligatorio.

Los mandatos fueron consecuencia de la delegación de los poderes del emperador hacia otros magistrados como los gobernadores de provincias. Tenía en común con los demás magistrados la administración de justicia, además con la potestad tribunicia podía oponer-

se a la ejecución de las disposiciones de otros magistrados, también podían resolver las sentencias en última instancia, ese es el origen de los decretos. En los casos en que la cuestión debía ser resuelta por el emperador se le consultaba como había que resolver dicha cuestión aparecieron los rescriptos.

Los edictos se dictaron de manera más frecuente desde Constantino. En cuanto a los rescriptos y decretos hasta el emperador Adriano éstos no ejercían el poder legislativo, los jurisconsultos preferían las sentencias de sus colegas y no las de los emperadores.

Evolución en tiempos del imperio

Las Constituciones Imperiales, se dividen en categóricas

Solo los mandatos no cuentan como fuentes de derecho. La posibilidad de crear nuevas normas por medio de rescriptos, se halla limitada

Constantino, por ejemplo, estatuye la nulidad de los rescriptos que sean contrarias al derecho vigente, Arcadio prohíbe la extensión, del caso en el contemplado, de un principio contenido en un rescripto. Valentino III, dispuso que el emperador pueda estatuir en un rescripto, una norma tenga valor general. Justiniano admite que toda interpretación legal, en cualquier tipo de Constitución, tenga extensión general. Se crea la oposición entre leyes generales, que son los edictos y los rescriptos en los límites vistos y las Constituciones personales o sea la mayoría de los rescriptos. La contraposición clásica, tiene otro significado. Los decretos son sometidos a la misma limitación que los rescriptos. Justiniano admite valor de los decretos emitidos en presencia de las partes.

El motivo de estas disposiciones restrictivas, ignoradas por la edad precedente, es el temor que, por vía de la corrupción de los funcionarios, el emperador pueda cambiar el derecho vigente sin tener la intención de hacerlo. Las Constituciones Imperiales, una fuente de derecho fruto de una voluntad autoritaria y arbitraria, elaborada para servir fines personales y egoístas, constituye por el contrario, el resul-

tado de equilibrados procesos mentales controlados y limitadas por los más severos resortes legales, y avalados, por las más prestigiosas opiniones de la jurisprudencia.

Una nueva especie de Constitución, es la pragmática sanctio, la que podría definirse como una providencia que se ubicaría entre la *lex generalis* y el *rescripto*, en cuanto es emitida a pedido de un particular, que contempla materias de interés general.

La dualidad de emperadores, reinante cada uno sobre una parte del imperio, no tiene efectos sobre la extensión espacial de las Constituciones, cada una tiene valor para todo el imperio y por eso normalmente la *inscriptio* recoge los nombres de todas los Augustos y de los Cesares. Se mantiene esto hasta que Teodosio II establece el procedimiento de formulación de las leyes generales, el proyecto deberá ser presentado en el *consistorium* y en el senado, luego redactado en su forma definitiva y leído ante esos dos órganos de gobierno. El *quæstor sacri palatii* tiene a su cargo el control legislativo. Después de la publicación del código de Justiniano en el 529, se hace regla la redacción en idioma latino.

El estilo está lejos de la claridad de las Constituciones clásicas, lo que genera no pocas dificultades de interpretación.

Los prefectos del pretorio (*præfecti prætorio*) tienen la facultad de elaborar normas jurídicas, las que llevan los nombres de *edicta*, *programmata*, *formae*, *præcepta*, *commonitoria* y se refieren las mas de las veces a materias administrativas, otras a derecho privado y procesal y tienen valor dentro del ámbito de competencia territorial del prefecto individual.

Las primeras colecciones de constituciones

Las necesidades de la práctica empujan en primer momento a los mismos privados a realizar colecciones de Constituciones Imperiales, que en la terminología de esta edad se llaman *leges*. En el alto Imperio coleccionados por Paulo, una compilación de Constituciones de Marco Aurelio, y Lucio Vero, atribuidas a Papirio Justo, la recopilación

ción de derecho de Adriano, la de Dositeo, y la hecha por Ulpiano de las Constituciones dictadas contra los cristianos.

En época de Diocleciano estamos ya frente a colecciones tan avanzadas como los códigos Gregoriano y Hermogeniano. Ellas son privadas y constituyen el fruto del esfuerzo de los estudiosos Gregorianos y Hermogeniano, de la escuela de Berito.

El código Gregoriano constaba por lo menos de 14 a 15 libros divididos en títulos. Su Constitución más antigua, por lo menos entre aquellas cuya fecha es segura, es del 196 y la más reciente del 295, de Maximiano y Diocleciano, de Séptimo Severo. Se opina que la última ha sido agregada con posterioridad a la publicación del código, lo que se sitúa por el 291. Sus leyes son casi todos rescriptos y en su ordenación se sigue el llamado sistema de digesto. Los 13 primeros libros contienen las materias del edicto perpetuo de Salvio Juliano y el decimocuarto trata del derecho criminal. El código Hermogeniano está formado por 38 Constituciones publicadas entre el 287 y el 304, bajo los gobiernos de Diocleciano, Maximiano y Constantino.

Su publicación se presume por el 294 y Constituciones posteriores, del 364 y 365, han de considerarse agregadas. Dicen que el código Hermogeniano proviene de la época de Valentiano, alrededor del 365.

Ni uno y otro código nos ha llegado. Fueron reunidos por las leyes romanas bárbaras y a extractos jurídicos de la época.

El código Teodosiano es, una colección oficial de Constituciones, lograda como resultado del encargo dado por Teodosio II (401_450) emperador de Oriente, una comisión de 9 miembros, en el 429, recoge todas las leyes generales producidas desde Constantino en adelante, los modelos de los códigos Gregoriano y Hermogeniano y por riguroso orden cronológico.

Se establece así mismo la facultad de complementaron, llenar por el recopilador, un criterio lógico, los vacíos legales que pudieran aparecer, actitud esta que representa un valioso antecedente para las futuras interpolaciones que se habían de efectuarse en este campo. Se

incluirían las constituciones que no estuvieran en vigor. Terminaba la obra se ordenaba iniciar otra que contuviera extractos, de códigos Gregorianos, Hermogenianos, Teodosiano y también de obras de los juristas clásicos, con la prohibición, de recoger normas no vigentes, lo que debería constituir un manual práctico.

El propósito del emperador no se lleva a cabo, una nueva comisión de 16 miembros, ordenándolas por materias y cronológicamente, a los encargos la facultad de modificar las Constituciones donde lo consideren necesario. La obra se cumple esta vez y puede ser publicada el 15 de febrero del 438, entrando en vigencia el 1 de enero de 438.

Una pragmática Sanctio es enviada al colega de Occidente Valentiniano III, adquiriendo así vigor en la otra parte del imperio.

Está formada por 16 libros y contiene leyes generales desde Constantino a Teodosio II, del 313 al 437. El derecho público, el administrativo, tiene una meta prevalencia sobre todas las otras materias. Su amplio conocimiento nos llega a través del Breviario de Alarico.

Una serie de Constituciones de Teodosio II, Marciano, Máximo, León, Valentiniano III, Maioriano, Severo III, Antemio, tratando materias importantes como nuevas formas de legitimación y testamento, matrimonio y divorcio, todas a la publicación del código Teodosiano, ha llegado de diversas maneras, entre ellas el Breviario de Alarico y llevan el nombre de novelas posteodosianas. Están estampadas en el apéndice del código Teodosiano y ordenadas como códigos en libros y en títulos 16 Constituciones anteriores a la compilación de Teodosio fueron descubiertas y publicadas en 1631 por el jesuita Sirmond, por lo que llevan el nombre de Sirmondinae, agregándose al apéndice del código Teodosiano.

Copias y comentarios de las constituciones imperiales

El destinatario o recipiente podía publicar la respuesta del emperador, si lo deseaba, edicto a la población provincial, del contenido de las cartas imperiales. Las peticiones hechas al emperador por privado, eran manejadas por la oficina a libellis donde se bosquejaba

las respuestas sometidas al emperador para su aprobación y firma, junto con una copia oficial de la consulta. Petición y subscriptio eran enviadas a la residencia imperial, para ser posteriormente archivadas en roles. El peticionante autorizaba luego acceso al archivo, podía, obtener transcripción certificada o leer y copiar la respuesta.

Constituciones Imperiales y jurisprudencia

Las referencias normativas imperiales, suministran una notable y abundante serie de datos, explotados, para el problema de las interpretatio prudentium. Dichos datos permiten observar la íntima y natural conexión entre las dos fuentes de creación del derecho en la edad del principado.

Existe una larga y elocuente serie de textos que demuestran y comprueban la actividad normativa imperial se mueve en el camino trazado por la jurisprudencia, como el emperador, sus intervenciones en el campo jurídico, la expedición de rescriptos, se ha inspirado en los principios, en concepciones y en las enseñanzas elaboradas por grandes e ilustrados exponentes de la ciencia jurídica. El más antiguo jurista es Servio Sulpicio.

Coloca en plano de mutua colaboración y de fecundo cambio de ideas y de experiencias por un lado la jurisprudencia, Adriano, manifiesta interés por las constituciones, la legislación imperial no pertenece indiferente a la primera. La autoridad Imperial se apoya en el imponente y orgánico sistema de principios jurídicos de la jurisprudencia, en su tradición, su refinado método científico y fuerte personalidad de jurisconsultos como Juvencio Celso y Salvio Juliano.

La legislación Imperial se inserta y hunde sus raíces en la jurisprudencia, obteniendo su primer y vital alimento. Entre los emperadores la convicción de dirigirse a interpretatio prudentium, como la directa expresión de la común conciencia jurídica.

La fidelidad a la tradición jurisprudencial se operaba al margen del hecho de que se fueran concretando los poderes en las personas del príncipe. Se sostuvo en doctrina, a los rescriptos y a los derechos,

que el príncipe se limitaba más de las veces a aplicar el derecho vigente, asumiendo respecto a este una función de mera interpretación. La preocupación por dejar intacta el núcleo tradicional de los principios, aun introduciendo normas en el ámbito del ordenamiento jurídico vigente. Los motivos que intervienen al emperador son el derecho y su intervención, son motivos de equidad. El soberano actúa sobre un procedimiento de la jurisprudencia, *Fictio Iuris*, que permite aportar derogaciones, desviaciones de las normas preexistentes, sin ahogarlas. Del frecuente uso de las *Fictiones Iuris*, la legislación Imperial logra introducir el ámbito del derecho vigente, reglas que no se presentan como elementos de fuerza del ordenamiento jurídico, se insertan naturalmente y sin resistencia, toma un sistema que no les es extraño.

La enorme fuerza del poder Imperial, se podrá comprender la importancia que significa el hecho de la corrección y por los emperadores hacia la jurisprudencia. Ambas fuentes conviven y coexisten desde Adriano hasta Alejandro Severo y se integra en un cambio de ideas y de motivos. El hecho las Constituciones se inspiran en la equidad, se refleja sobre la jurisprudencia, induciendo a estas a renunciar a posiciones rígidas y obligándolas a recoger principios que estén de acuerdo con las nuevas exigencias sociales.

El poder normativo del emperador se basa en la auctoritas que es una imposición; la jurisprudencia, se apoya en el rigor lógico del pensamiento y en el crédito y la fe que los jurisconsultos inspiran en el ámbito social. El emperador cierra el desarrollo especulativo y creador de la ciencia jurídica al imprimir ductilidad y elasticidad a su interpretación de la jurisprudencia. La valoración por parte de los jueces y de los particulares, en provincia, una respuesta a sus preces, de la cancillería imperial.

El edicto perpetuo de Salvio Juliano

Redactado en tiempos de Hadrianus se trata de una compilación edictos o creación del derecho pretoriano, realizada por el pretor que gozaba del *ius edicendi* y podía crear edictos en el ejercicio de su ju-

risdictio, porque su función era la de administrar justicia respecto de los casos que se le fueran presentando.

No solo el pretor dictaba éstas normas sino también los gobernadores de Provincias.

Éste cuerpo legal se redactó por diferentes motivos:

- a) La incoherencia de las disposiciones de los distintos edictos que estaban en vigencia;
- b) Las dificultades que tenían los pretores para redactar normas debido a que adoptaban las de sus predecesores.

La finalidad de crear ésta nueva normativa fue establecer un orden lógico y coherente de distintas normas que solucionaban los conflictos planteados por los particulares, así se evitaba que ante un mismo problema las soluciones fueran dispersas.

Sus partes eran cuatro:

- a) La primera era la que iba desde que se incoaba la acción hasta la litis contestatio.
- b) La segunda y la tercera se referían a los diversos procedimientos.
- c) La cuarta a la ejecución del juicio después de la sentencia.
- d) Un apéndice con las fórmulas de los interdictos, de las excepciones y de las estipulaciones pretorias. Ésta parte no se daba a conocer públicamente
- e) El edicto se dividía en 45 títulos.

La redacción de ésta normativa no privó a los pretores del ius edicendi. El Emperador Adriano hizo que ésta obra fuera conformada por un senadoconsulto, con la potestad de poder llenar los vacíos legales lo que impidió el ejercicio de la actividad de los pretores. Éste edicto ejerció influencia en el procedimiento civil. Los pretores continuaron ejerciendo su actividad en la medida que siguió ejerciendo esa magistratura y si bien podía proponer edictos adoptaban las prescripciones del edicto Perpetuo porque tenía una autoridad que venía del emperador avalado por un senadoconsulto, las modificaciones solo podía hacerlas el emperador. Los edictos redactados por los ediles curules fueron compilados por Salvio Juliano pero sepa-

rados de los edictos del pretor que también fue confirmado por el mismo senadoconsulto, sucediendo algo similar que con los edictos del pretor, después de la compilación realizada los ediles seguían la disposiciones de Salvio Juliano.

La Respuesta de los Jurisconsultos. Augusto y el Ius Publice Respondendi

La actividad de los prudentes hacia fines de la República fue creciendo a medida que disminuía la labor de los pretores, de a poco, fueron teniendo más influencia que las constituciones de los emperadores.

De modo que una vez que se disminuyó el poder de los jurisconsultos y de los magistrados, Augusto quiso acaparar para sí las cuestiones del derecho, estableciéndose que los jurisconsultos respondiesen en virtud de su autorización, quería que las respuestas de los jurisconsultos fueran emanación de su propio poder, *ut ex auctoritate eius responderent*.

De ésta manera hubo un grupo de jurisconsultos que tenían el carácter de privilegiados y oficiales, que tenían el derecho de responder cuestiones legales investidos de la autoridad del Príncipe, pudiendo poner su sello o firma. Se presume que, al tratarse de juristas autorizados obligaban a los jueces con fuerza de ley, pero en caso de disidencia del juez éste podía seguir su criterio, surge éstos de un rescripto de Adriano.

Controversias entre Sabinianos y Proculeyanos: características de estas escuelas y sus exponentes

En tiempos de Augusto se produjo una situación por la cual se abrió una brecha entre las opiniones de los distintos jurisconsultos, se formaron dos escuelas fundadas por Capitón y Labeón, quienes seguían la corriente del primero se llamaron proculeyanos (de Próculo, uno de los jefes de ésta escuela), y los que seguían al segundo sabinianos (de Masurio Sabino segundo jefe de ésta rama).

En nuestra época solo ha llegado un parte de las disputas entre ambas escuelas, porque Justiniano en su labor compiladora ha dejado de lado muchas de ellas.

Los proculeyanos se caracterizaron por ser innovadores y progresivos, republicanos intransigentes, defensores de la equidad, tenían en cuenta el espíritu de la ley y su extensión, para la deducción usaban el procedimiento lógico, cuando se establecía un principio deducían todas sus consecuencias contenidas en él. Eran dialécticos, Labeón estuvo influenciado por la filosofía estoica, tomando de ésta el método del raciocinio más que la moral, quería hacer de la jurisprudencia una ciencia lógica, se quería desentender de las opiniones de los antiguos que se apartaban de las reglas que estaban ligadas a los principios generales del derecho. Sus exponentes fueron: Labeón, Nerva (padre), Próculo, Nerva (hijo), Pegaso, Celaeo (padre), Celaeo (hijo), Veracio Prisco y Capitón.

Pero las marcadas diferencias entre una y otra estaba dada por los diferentes métodos usados por cada una para arribar a sus conclusiones, se apoyaban en lo que decía el texto de la ley y buscaban apoyarse a la vez en la toma de decisiones en alguna autoridad, ya fuera la experiencia, la jurisprudencia de los autores o de los tribunales o las ideas recibidas. Tenían en cuenta la práctica, la realidad, preferían reproducir las opiniones de los antiguos a crear unas nuevas. Sus exponentes fueron: Cayo Casio Longino, Celio Sabino, Prisco Jaboleno, Aburnio Valento, Tusciano, Masurio Sabino, Salvio Juliano, Pomponio y Gayo.

Con el paso del tiempo tuvo prioridad la escuela de los sabinianos por encontrarse juristas como Gaius y Juliano. Después de Adriano cesaron las controversias entre ambas escuelas. Las escuelas plantearon controversias sobre los siguientes puntos:

- a) Uno de los temas fue cuando se llegaba a la pubertad ya que significaba el cese de la tutela, así los sabinianos decían que dependía del desarrollo físicos de cada persona, mientras que los proculeyanos establecían edades estándares, de 14 años para el varón y de doce años para la mujer.

- b) Otro tema fue comprobar el nacimiento con vida de una persona, ello era de relevancia porque si había nacido con vida había que establecer el orden sucesorio, en cambio si había nacido muerto era irrelevante desde el punto de vista jurídico; los sabinianos sostenían que era necesario que el nasciturus respirara, mientras que los proculeyanos decían que el nasciturus debía haber gritado, para que no haya lugar a dudas de que había nacido con vida.
- c) Un aspecto controversial también fue la especificación, este era un modo de adquirir la propiedad de las cosas cuando alguien con su trabajo hacía un objeto nuevo con la materia de otro, había que determinar quién era el dueño de la materia y quién el del producto industrializado. Los proculeyanos decían que la materia prima había desaparecido civilmente y que lo producido debía pertenecer a su creador, el vino debía pertenecer al que lo había industrializado (si tomamos el ejemplo de la uva transformada en vino). Los sabinianos decían que la propiedad pertenecía al dueño de la materia prima, en el ejemplo dado al dueño de las uvas, decían que la materia existía siempre y la nueva forma que ella había adoptado no hacía más que modificarla sin destruir su sustancia. También decían que la materia era lo principal, en todas las cosas, que la forma no tenía una existencia independiente. Justiniano se inclinó a favor de la postura de los proculeyanos siempre que el objeto no volviera a su forma anterior.
- d) En las obligaciones se fijaba un cierto número de días de mercado para su vencimiento, los sabinianos decían que se debía cumplir el primer día de mercado, mientras que los proculeyanos consideraban que se podía cumplir hasta el último día de mercado, la última solución fue la seguida por Justiniano.
- e) En cuanto al precio los sabinianos decían que éste no era indispensable para la existencia de un contrato de compraventa que el precio fuera en dinero. Los proculeyanos sostenían que el precio debía ser en dinero, solución que fue adoptada por el Emperador Justiniano. Si el precio no era en dinero y se entregaba a cambio otra cosa se trataba de un trueque.

- f) En lo que respecta a la cosa entregada en pago, si era distinta a lo convenido, la obligatio quedaba extinguida ipso iure, ésta fue la solución adoptada por Justiniano. Los proculeyanos consideraban que el deudor quedaba ipso iure obligado, pero al acreedor le estaba permitido oponerse por una excepción de dolus malus.
- g) En cuanto al dominio de las cosas abandonadas para los sabinianos el dominio de estas cosas termina cuando el sujeto se desprende de ellas, en cambio la postura de los proculeyanos es que la propiedad de la cosa permanece hasta que otro tenga la posesión de ella.
- h) En cuanto a la acción noxal, es la que nace en favor del perjudicado, en el caso de que un filius o un esclavo quede sometido por adopción u otra causa a la persona que tenía contra él el derecho de noxa, los sabinianos decían que desaparecía éste derecho, mientras que los proculeyanos decían que la acción quedaba suspendida hasta que terminara la potestad.
- i) Se discutió si para ser entregado en noxa un hijo se lo tenía que mancipar una o tres veces.
- j) Cuando un esclavos en condominio compraba una cosa, sin decir para cual de los dueños era, los sabinianos decían que la propiedad la adquiría el patrón de quién emanaba la orden, es la solución seguida por las institutas. Los proculeyanos sostenían que ambos dueños tenían derecho sobre la cosa adquirida por el esclavo en común.
- k) Los sabinianos decían que un testamento en el que no se consideraba a un hijo sometido a patria potestas no es válido si muere el hijo antes que el testador, y ésta es la solución que se siguió después, mientras que los proculeyanos sostenían que la muerte del hijo quitaba todo vicio de nulidad.
- l) En una cosa legada per vindicationem y bajo condición mientras la condición no se cumplía, los sabinianos consideraban que la propiedad la tenía el heredero, los proculeyanos consideraban que no correspondía a ninguno.

- m) Para los sabinianos en el caso de un legado con condición imposible, dicho legado no era nulo, sino que lo era la condición; para los proculeyanos todo el legado es nulo, ambas escuelas estaban de acuerdo en que en el caso de condiciones imposibles en contratos inter vivos dichos contratos eran nulos.
- n) En cuanto al lugar de pago, los sabinianos decían que si se recibía el mismo en una parte que no era la acordada, el pagador tenía que pagar un interés que era el que debía en otro lugar, para los proculeyanos esto no era justo; si alguno no quería que se le pague en una ciudad determinada que se le abone el interés de la ciudad en donde desea recibir el pago.

Los Jurisconsultos clásicos: Las obras de los Prudentes: sus clases

Los principales exponentes de la jurisprudencia clásica fueron: Papiniano, Paulo, Gayo, Ulpiano y Modestino.

- a) Gayo: No haya certezas de la fecha y el lugar de nacimiento, su nombre aparece por primera vez en las constituciones imperiales del siglo V, no fue citado nunca por los jurisconsultos, sigue las corrientes de los sabinianos, sus obras fueron de carácter elemental, siendo: *Ad eddictum provinciale*, *Add leggem XII Tabularum*, *Las Instituciones*, *Res Cottidianae*, llamado también *Libris aureorum*, difundándose solo en la provincia en la que vivía. De sus obras se tomaron algunos fragmentos para el *Digesto*, la obra de Justiniano. *Las Institutas* era una obra que estaba destinada a la enseñanza del derecho, siguen su misma estructura las *Institutas* de Justiniano. En 1816 Niebuhr encontró un palimpsesto en la biblioteca de Verona, en el que había una copia del siglo VI de las *Epístolas* y las *Polémicas* de San Jerónimo, contenía restos de una escritura más antigua que, era las *Instituciones* de Gayo, copiada aproximadamente en el siglo V, a raíz de éste descubrimiento se produjo el resurgimiento del Derecho Romano en el siglo XIX. En 1898 el francés Chatotain descubrió en Autun otro palimpsesto-

to con la paráfrasis de ésta obra, también escrita en el siglo V.

- b) Papiniano: Desempeñó diferentes cargos durante el reinado de Marco Aurelio y de Septimio Severo, siendo designado por éste último como Prefecto del Pretorio, antes de morir le encargó la educación de sus dos hijos Caracalla y Geta. La paz entre sus hijos pretendida por Septimio Severo no fue tal y cuando Caracalla mató a Geta, éste último pretendió que Papiniano justificara el crimen ante el senado, ante lo cual el jurista se opuso. También desempeñó cargos durante el reinado de Marco Aurelio. Entre sus obras encontramos 37 libros de Quaestiones; 19 libros de Responsorum; de Definitionum y otros más. Fue uno de los cinco jurisconsultos clásicos cuyas opiniones tuvieron fuerza de ley, y en caso de disidencia entre ellas las de Papiniano tenían mayor fuerza de validez por sobre las demás opiniones de los restantes jurisconsultos. De sus obras también se tomaron fragmentos para el Digesto.
- c) Paulo: Tuvo su apogeo en la época que va desde Commodo hasta Alejandro Severo fue el que realizó la mayor cantidad de obras, su obra máxima son las Sententiae. En tiempos de Alejandro Severo fue Prefecto del Pretorio.
- d) Ulpiano: Es otros de los grandes juristas de la época clásica, también fue Prefecto del Pretorio en tiempos de Alejandro Severo, su labor fue compiladora, su producción fue amplia abarcando distintas áreas del derecho, comprendió 287 libros, su obra principal son las Regulae, que surgen de un manuscrito hallado en la Galia en el siglo X. También redactó Libri et Edictum y libri ad Sabinum.
- e) Modestino: Escribió muchas obras y de ellas tomó algunos fragmentos Justiniano para su obra, en la obra en griego explicó los principios generales del derecho.

La enseñanza del derecho en tiempos de Roma

El derecho en los primeros tiempos fue privativo de los pontífices en lo que hacía a la confección de las fórmulas y a la interpretación de la voluntad de los dioses el *populus* estaba ajeno a él. Hasta que llegó al pontificado Tiberio Coruncario y fue el que al develar lo secreto de las fórmulas, puso el derecho en conocimiento del pueblo. La Ley de las XII Tablas debía ser estudiada de memoria.

A fines de la República, la enseñanza teórica se unió a la práctica. Durante el bajo imperio con la existencia de las dos escuelas se siguió con la misma práctica. En la última mitad del siglo I d.C. se empezó a separar la enseñanza teórica y práctica.

Las escuelas de Roma traían discípulos de todas partes del Imperio, también empezaron a surgir algunas escuelas en las provincias.

A principios del siglo II d.C. encontramos en Berito, Fenicia, una escuela de derecho de renombre en la época, luego se abrieron otras en Roma y en Constantinopla, todas estas escuelas eran privadas. Desde tiempos de Teodosio II el Estado se preocupó por la enseñanza del derecho y la subvencionó.

Ulpiano refiere que los profesores de derecho se hacían pagar sus lecciones, sin embargo no tenían acción para perseguir en justicia el cobro de sus honorarios.

El bajo imperio

La monarquía absoluta. Reformas de Diocleciano y Constantino. Cambio en la organización política y social

El bajo Imperio abarca el período entre la muerte de Alejandro Severo hasta Justiniano. A fines del siglo III el poder se consolida en el emperador, como consecuencia de la anulación de la diarquía.

La estructura del Imperio sufre un lento proceso que lleva a dividir el imperio en oriente y occidente, Diocleciano gobernó oriente y Maximiano el occidente, a ello se sumaba que, la unidad romana se debilitaba y eran constantes los ataques de los bárbaros, Diocleciano, nombró dos césares, uno para él y otro para Maximiano, así se constituyó la tetrarquía. La constitución del Imperio fue monárquica, la

autoridad imperial no quedó sometida al senado, en las provincias se separaron los poderes civiles de los militares que hasta ese momento pertenecían a los gobernadores.

Después de la heptarquía (305-323), comenzó a reinar Constantino, quien estableció como religión oficial del imperio al cristianismo, continuó además la labor de Diocleciano, todo se centralizó en la actividad del emperador que tenía bajo su órbita a siete funcionarios o ministros.

Estos ministros eran:

- a) El intendente del palacio-*praepositus sacri cubiculi*.
- b) El que expendía y hacía ejecutar los edictos -*magister officiorum*-.
- c) El jefe de la administración judicial-*quaestor sacri palatii*-.
- d) El encargado de la percepción de los impuestos y de las rentas públicas-*comes sacrarum largitionum*-.
- e) El administrador de los dominios y del tesoro del emperador-*comes rerum privatarum*-.
- f) Dos jefes de la guardia imperial-*comites domesticorum*-.

La administración civil estaba a cargo de seis prefectos, dos para las ciudades de Roma y de Constantinopla, y cuatro prefectos del pretorio, o gobernadores de las cuatro grandes prefecturas del Imperio: Oriente, Iliria, Italia y Galia, con trece diócesis y 115 provincias. Al frente de cada diócesis había un vicario y en cada provincia un procónsul o presidente.

Officio Praefecti Praetorio

En tiempos de la monarquía se nombraba a un Tribuno militar, que tenía a su cargo el cuidado y el manejo de la milicia.

Terminada la etapa de los Reyes y en tiempos de los cónsules el cargo pasó a denominarse maestro de la milicia; en tiempos de los Dictadores se denominó Praefecto Praetorio, con mayores poderes; con jurisdicción civil y criminal.

Se supone que halla su origen estaba en los Antiguos Generales de Caballería que acompañaban a los dictadores y cuidaban de la milicia. En la República, los Emperadores Perpetuos eligieron a los Prefectos Pretorios para la reformatión de la disciplina pública, estaba por encima de los demás magistrados.

Al principio no se podían apelar sus sentencias, una vez que era leída públicamente por el Príncipe, pero era permitido suplicar al Príncipe.

El Emperador Severo declara como tomó para sí el conocimiento de todos los delitos que se cometen dentro y fuera de Roma.

Debía escuchar a los esclavos que se quejaban de sus amos por el maltrato que recibían y según el caso podía darles la libertad. Si bien el esclavo desde el punto de vista jurídico al ser incapaz de derecho, no podía ser parte en un proceso acusando a su amo, oía la queja de los esclavos por excesiva crueldad y abusos, constituyéndose como defensor de los esclavos para que no sean prostituidos.

También deberá oír a los patronos que se quejen de la desatención de sus libertos en casos de enfermedad o alimentos. Recordemos de acuerdo a lo señalado en los temas relacionados con el derecho de las personas que el patrono al haberle otorgado la libertad a quién en otro tiempo era su esclavo como señal de gratitud debía asistirlo en caso de vejez o enfermedad, debía asistirlo obligatoriamente con el pase de alimentos.

Tenían facultad para deportar.

Su jurisdicción era de Roma y un radio de cien millas afuera de ésta.

Interviene en los interdictos *quod vi, aut clam*, y *unde vi*.

Intervenía en los casos de tutores o curadores sospechosos de mala administración patrimonial, por sobornar, ser sobornados o por fraude, si bien la jurisdicción era del Pretor en el caso de la imposición de penas corporales era jurisdicción del Prefecto al que remitía la causa.

También intervenía cuando el patrono presenta queja contra su liberto por haberlo agraviado a él o a su familia, siendo el que dispo-

ne la aplicación de la pena en caso de haber delito, por ejemplo, una injuria. También controlaba el precio de las carnes, también que la ciudad esté abastecida de provisiones. También vela por la tranquilidad del pueblo; puede desterrar, prohibir negociaciones, la profesión, la abogacía, los espectáculos y el foro de manera temporal o permanente, podía ser con carácter permanente porque su jurisdicción era perpetua.

Por disposiciones del Emperador Hadrianus se recurre al Prefecto en relación a los *Argentarii* (banqueros) y las cuestiones pecuniarias.

El procónsul

Fue designado para gobernar las provincias que estaban bajo el dominio de Roma con una labor similar a la de los cónsules en la ciudad. Los procónsules cuando salen de la ciudad tienen jurisdicción voluntaria no contenciosa, ante ellos se pueden hacer manumisiones y adopciones, con el paso del tiempo no tiene jurisdicción para manumitir.

Se informaba de la llegada del Procónsul a la Provincia por Edicto, se le debía informar por escrito el día de la llegada a su antecesor.

Los magistrados que ejercían el gobierno de las Provincias eran los Procónsules, pero cuando no eran magistrados eran llamados Presidentes, la jurisdicción que ejercían era la misma.

El Presidente puede adoptar, emancipar a un hijo, y manumitir a un siervo, ejerce el mando dentro de la provincia que gobierna, puede actuar fuera de su jurisdicción en el caso de que haya hombres que cometan delitos, porque en la delegación de la autoridad del Príncipe les corresponde ésta atribución.

El presidente de la Provincia es el que mayor potestad tiene después del Príncipe.

Debe prohibir las contribuciones ilícitas, las hechas con violencia, sin precio justo, para que nadie sea perjudicado.

Cuando debe dictar sentencia se tiene que ajustar a los términos de la demanda, también puede ocurrir que lo que se pruebe en juicio

sea desvirtuado, entonces deberá primar la veracidad de los hechos y no le que se haya probado en un juicio ya que la verdad de las cosas hechas no se vicia por los errores.

Los Gobernadores de Provincia tienen jurisdicción para condenar a penas capitales, y potestad para condenar a las minas de metal.

Cuando se asignaban los títulos de cónsul, senador y patricio fueron de carácter honorífico. También hubo cambios en el ejército: se compuso de tres cuerpos especiales: guardia palatina, los legionarios, de guarnición en las ciudades no fronterizas, y la guardia de las fronteras, compuesta generalmente de bárbaros.

Cuando murió dividió el imperio entre sus tres hijos: a Constante le asignó Italia, a Constantino II las Galias y a Constancio II el resto del Imperio, sin embargo hubo rivalidades entre ellos. El Emperador Juliano el Apóstata acaparó el imperio y trató de suprimir el cristianismo. Luego Teodosio consolidó el cristianismo y a su muerte el imperio volvió a dividirse entre sus dos hijos Arcadio y Honorio, así quedó consolidada la división entre el oriente y el occidente.

Luego de los nobilissimi, que pertenecían a la casa imperial, aparecían los patricii, los ilustris, los spectabilis, clarissimi, perfectissimi o egregi, títulos que se les dan a los funcionarios según la importancia de sus cargos. El sacrum consistorium o consistorium principis, era como un Consejo de Estado, compuesto por funcionarios especiales, cuya intervención en cuestiones de derecho se destacó ya que asesoraba al emperador en la administración general del imperio.

La Influencia del Cristianismo

Fue durante el reinado de Tiberio que los apóstoles habían propagado la religión cristiana, en contraposición a los dioses paganos, si bien los seguidores de la nueva religión fue cada vez mayor esto hizo que la clase gobernante fuera reacia a éstos cambios, se ponían en peligro determinados intereses ya que desde los orígenes mismos de Roma el derecho era una creación de las divinidades de allí surgía el derecho público, ello justificó la violenta reacción de la clase go-

bernante, así tenemos las persecuciones de Nerón, Vero, Domiciano y Galo, ello no frenó el auge del cristianismo. Cuando Constantino fue emperador propagó la religión católica. En la práctica no produjo grandes transformaciones ni en el campo del derecho público ni en el del derecho privado, sin perjuicio de una modernidad del derecho que rompió con los viejos estereotipos del derecho divino de los primeros tiempos, por ejemplo la nueva influencia se ve en el derecho de familia con el matrimonio y la legitimación, en el derecho patrimonial (fundaciones, lesión enorme), y Teodosio le retiró los derechos hereditarios a los cristianos que abandonaran ese credo.

FRANJA
MORADA

Las Fuentes del Derecho: Las Compilaciones

El derecho como ciencia en tiempos del bajo Imperio se estancó, decayeron las leyes, los plebiscitos y los senadoconsultos, quedaron como fuentes del derecho la costumbre, aún en tiempos de Justiniano creaba reglas obligatorias, y las constituciones imperiales que se publicaban en forma de edictos.

El ius elaborado por los jurisconsultos, también se estancó porque ya no había exponentes importantes que lo interpretaran, entonces se recurrió a las obras de los grandes jurisconsultos, para que haya un orden inexistente hasta ese momento se empieza a realizar un intento compilatorio que tuviera un orden lógico y coherente, es por eso que en ésta tarea se empieza a dejar de lado alguna normativa y se toma otra que servía para tales fines. De ésta manera Teodosio II y Valentiniano III dictan la Ley de Citas o Citaciones. La labor de los jueces se fue dificultando por la gran cantidad de constituciones imperiales que estaban vigentes, se inicia así una labor compilatoria, así aparece el primer código de la época de Marco Aurelio y Lucio Vero. El jurisconsulto Papirio Justo dejó una colección de 20 libros sobre

instituciones, después con la aparición de los códigos Teodosiano, Gregoriano y Hermogeniano se pone de manifiesto la tendencia del derecho de ordenarlo para su práctica aplicación en la resolución de casos, hasta llegar a la confección de la máxima obra jurídica llamada *Corpus Iuris Civilis* de Justiniano.

Las Escuelas de Derecho

En tiempos de la República los alumnos aprendían el derecho de los jurisconsultos más importantes, a ella se sumaban los ejemplos prácticos y la lectura de sus obras.

En tiempos del Imperio la enseñanza, conservando la aplicación de soluciones de casos prácticos, se empezó a dar más importancia a la doctrina y aumentó la lectura de las obras. A los auditores de la época de Tiberius Coruncario, se sumaron los *studiosi*, Labeón residía seis meses en la ciudad con sus *studiosi* y otros seis meses en el campo, dedicado a escribir sus libros.

Después aparecieron aquellos que se dedicaban a la enseñanza privada y libre, son la *stationes ius publica docentium aut respondentium*, eran especies de locales destinados a la enseñanza o a la consulta.

En el Bajo Imperio además de la enseñanza privada existió la enseñanza pública, a ellas los romanos la llamaban estudios liberales.

En el código de Justiniano, aparece una constitución de Teodosio II y Valentiniano III en la que se dictaban reglas para la organización de la escuela pública de Constantinopla, de los 31 profesores dos eran de derecho.

En tiempos de Justiniano los estudios en la escuela de Constantinopla se hacían en cinco años:

- a) En primer año se estudiaban las Instituciones de Justiniano y los Preliminares del Digesto; a los alumnos se los llamaban *dupondii* y después de la reforma de Justiniano, *Justiniani novi*.
- b) En el segundo y tercer año se realizaban lecciones sobre los “juicios” y sobre las “cosas”, materias tratadas por el Digesto, y temá-

ticas como dote, tutela, testamentos y legados. A los alumnos de segundo año se los llamada edictales y a los de tercer año papianistae, debido a que se estudiaban tres libros del Digesto según las lecciones de Papiniano.

- c) En cuarto año a los estudiantes se los llamaba lytae (licenciados), se seguían estudiando los libros del Digesto, legando a un total de 36 de éstos. En lo que respecta a los catorce libros restantes (partes sexta y séptima) se les sugería los alumnos que los leyeran por su cuenta y que lo invocaran posteriormente en los juicios en los que participaren.
- d) En quinto año los prolytae (prelicenciados) estudiaban el código.

La Ley de Citas y sus antecedentes

En éste período los jueces para fundamentar sus decisiones recurrieron a la antigua jurisprudencia porque no se hacía una producción científica del derecho, pero el inconveniente que se presentó era que se prescindió de realizar un razonamiento de la cuestión, aplicaban lo resuelto por éstos jurisconsultos que, a veces se contradecían las soluciones y había casos en que no entendían bien lo dispuesto.

A raíz de estas cuestiones perjudiciales, Constantino empieza con los primeros intentos para eliminar las normas contradictorias que generaban confusiones al momento de su aplicación. Estos primeros intentos no dieron el resultado esperado y por ese motivo en el año 426 se dicta una Constitución en tiempos de los emperadores Teodosio II y Valentiniano III en la que se reconoce autoridad legal a los escritos de Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gayo y Modestino, sin dejar de mencionarse que los escritos de Gayo no gozaban del *ius publice respondendi* se les daba el mismo valor que a los demás.

Se invalidaron las notas de Paulo y Ulpiano sobre Papiniano, también se le da autoridad legal a los jurisconsultos anteriores o contemporáneos a estos que fueran citados y aprobados por los cinco jurisconsultos nombrados, y si la doctrina de alguno de éstos exponentes

de segundo orden fuera puesta en duda por un litigante deberá probar el contrincante su exactitud presentando la obra original.

En caso de que haya discordancia entre los cinco jurisconsultos mencionados, se tuvo en cuenta lo que opinaba la mayoría de ellos, pero si los criterios empataban se tenía que seguir la opinión de Papiniano y en caso de que no hubiese emitido opinión sobre una cuestión en particular de la que se buscaba la solución, era resuelto por el juez según su prudente arbitrio.

Estas disposiciones fueron derogadas por Justiniano destacando el valor de todas las obras que gozaban del *ius publice respondendi*, y las notas de Paulo, Ulpiano y Marciano sobre Papiniano.

Las Leyes Romano- Bárbaras

El Código Gregoriano

Aparece la necesidad de compilar la gran cantidad de constituciones imperiales porque las mismas se hallaban dispersas y a causa de esto varias de ellas eran desconocidas. En tiempos de Diocleciano un jurisconsulto comenzó a compilar de manera privada las constituciones formando una colección, que según el nombre de su autor se llamó Código Gregoriano. Compuesta solo por constituciones imperiales, principalmente por rescriptos, seguía el plan del Edicto Perpetuo, tenía 13 o 14 libros subdivididos en títulos, ésta obra no tenía carácter oficial. Se han encontrado fragmentos de éste código en la *Collatio*, en la *Consultatio veteres*, en los *Fragmenta Vaticana*, y en un extracto de 13 títulos y 22 constituciones contenido en el *Breviario de Alarico* y sus apéndices. Las constituciones imperiales recopiladas son del período que van desde el año 196 hasta el año 295.

Código Hermogeniano

Se trata de una colección de rescriptos imperiales de los siglos III y IV. El código Gregoriano no era completo y se habían dictado posterior al mismo otras disposiciones, no hay certezas de otros datos de su autor. Contiene rescriptos de Diocleciano y otro de sus colegas, el

más antiguo es del año 201, otros en los que no hay precisión con las fechas, siete de Valente y Valentiniano dictado en el año 365. Se dividían en títulos sin agruparse en libros, pero contiene muchas constituciones. Durante mucho tiempo se creyó que era una continuación del Código Gregoriano porque se los citaba juntos, se presume que uno de éstos códigos fue realizado para atender las necesidades de las prácticas jurídicas en Oriente, mientras que el otro lo fue para las de Occidente. Si bien fue una obra privada, como el Código Gregoriano hay quienes consideraron que tenía carácter oficial. Hasta nuestros días llegaron aproximadamente 38 fragmentos.

Código Teodosiano

Los códigos Gregoriano y Hermogeniano, además de ser compilaciones de carácter privado, no contenían todas las constituciones imperiales que se habían dictado desde su publicación, como tampoco abarcaban todo el derecho vigente.

Las cuestiones relativas al derecho privado se encontraban esparcidas en leyes y en diversas obras, ello hacía que fuese conocido todo el derecho vigente por ende su aplicación.

Teodosio propuso reunir en un solo cuerpo todas las constituciones generales dictadas por los emperadores cristianos, estuviesen o no con vigencia, se eliminaba todo lo superfluo y contradictorio, se distribuían en títulos y por orden cronológico, se realizaba también otra obra amplia de carácter práctico, abarcaba todas las constituciones en vigencia, no solo las de los códigos mencionados sino las anteriores, la de los jurisconsultos clásicos que podían ser convertidos en leyes.

Para poder llevar a cabo éste proyecto, se designó una comisión en el año 429 presidida por Antíoco, quién tenía facultades para suprimir lo superfluo, haciendo las modificaciones que fueran necesarias, clasificar en partes las constituciones que trataran objetos diferentes, agregando o corrigiendo lo que fuese necesario. La obra se tenía que dividir en libros y éstos en títulos en las que estuvieran reunidas las

constituciones por materias, en orden cronológicos desde la más antigua. La obra se terminó después de tres años, fue promulgada en el año 438 para el Imperio de Oriente. La publicación iba acompañada por una ordenanza o instrucción dirigida al Prefecto del Pretorio, por la cual se prohibía la aplicación en los tribunales de toda constitución que emanaba de Constantino y sus sucesores, también se establecía que las leyes promulgadas por cualquiera de los dos emperadores tenía que ser comunicada oficialmente por el otro, teniendo éste la libertad de adoptarlas, suprimirlas o modificarlas.

En el mismo año Teodosio le envió a Valentiniano III, que reinaba en el occidente, quién lo presentó al senado y fue aprobado por este, se publicó como ley también en occidente.

Este código se divide en 16 libros y éstos en títulos, se siguieron los lineamientos del Código Gregoriano, y en cuanto al derecho privado se siguió el orden de materias del edicto.

Los cinco primeros libros se dedicaban al derecho privado, del 6 al 8 al derecho administrativo, el 9 al derecho penal, el 10 y 11 al derecho fiscal, del 12 al 15 al comunal y el 16 al Eclesiástico.

Comprende las constituciones dictadas por 16 emperadores cristianos que reinaron durante 127 años.

El código Teodosiano tuvo carácter oficial, con plena validez en los dos imperios, con el paso del tiempo en Oriente fue sustituido por las compilaciones de Justiniano, mientras que en occidente siguió con plena vigencia aún después de la compilación de Justiniano.

Los manuscritos que han llegado hasta nuestros días son incompletos, existe un extracto que fue publicado en el Breviario de Alarico o Lex Romana Visigothorum.

En el año 1823 se descubrieron algunas leyes de éste código contenido en los Fragmenta Vaticana.

La crítica

Se ha acusado a los compiladores del código Teodosiano de poner constituciones favorables al paganismo y al arrianismo, de alterar la

inscripción y la fecha en algunas constituciones, haciendo extractos de otras, las colocaban repetidas en distintos títulos que no se refieren al tratamiento de esas materias.

Sin embargo a ésta obra de Teodosio II, Godofredo le asignó un valor superior incluso a la obra de Justiniano.

Las Leyes Romano Bárbaras

Rómulo Augústulo, último emperador romano, fue depuesto por el jefe de los hérulos Odoacro en el año 476, la autoridad imperial pasó al emperador de Oriente, concediéndose a Odoacro el título de patricio romano. Su dominio duró poco tiempo, ya que los ostrogodos, dirigida por Teodorico, penetra Italia e invade la capital Ravenna en el año 493.

Cada pueblo respetó la organización que el otro tenía, se aplicó el sistema de personalidad de las leyes, ya que él se basa en el *ius gentium*. Por tanto, los bárbaros mantenían sus propias leyes.

En el siglo VI d.C. el rey de los ostrogodos publicó en Italia un edicto que lleva su nombre *Edictum Theodorici* destinado a los germanos y romanos que habitaban en el norte de Italia y la parte de Francia conquistada a los borgoñones, se dividía en 155 capítulos, en ellas aparecen reglas de los códigos Gregoriano, Teodosiano y Hermogeniano, algunas constituciones posteriores a Teodorico y las Sentencias de Paulo. Regía también a la población ostrogoda.

Lex Romana Visigotorum

Es la más importante de las leyes romano- bárbaras, el nombre de Breviario de Alarico aparece en el siglo VI, fue realizada por los reyes bárbaros, sus sucesores extrajeron disposiciones de éste código y estas recopilaciones abreviadas eran los *breviarium*.

El nombre de Breviario Aniano, se debe a que los ministros designados por Alarico II para llevar las copias (cuyo original estaba en poder del gobierno) del código eran los Anianos.

Fue realizada para los visigodos que ocupaban el sudoeste de la Galia y parte del norte de España, por orden de Alarico II, sin otra calificación que la de Lex Romana. Redactada por Goyarico, sometida a la aprobación de una Asamblea de obispos y de nobles, fue publicada en el año 506 en Aire, Gasconia, tomaron dos fuentes; las *leges* y el *ius* de la siguiente manera:

- 1) Constituciones tomadas del Código Teodosiano.
- 2) Novelas de los emperadores Teodosio, Valentiniano, Marciano, Mayoriano y Severo.
- 3) Una parte de las Institutas de Gayo y un extracto de las Sentencias de Paulo.
- 4) Notas de los códigos Gregoriano y Hermogeniano.
- 5) Un fragmento del libro I de las Respuestas de Papiniano.

Normativa dictada en latín, Alarico II dispuso que cada párrafo (o ley) tuviera una *interpretatio*, que aclara el texto, resumiendo y modificando algunas veces sus disposiciones para ponerlas de acuerdo con las costumbres de la época.

Esta *interpretatio*, que durante mucho tiempo fue considerada como obra de los autores del *Breviarum*, parece tomada de los trabajos anteriores. Es reemplazado en su texto por las Institutas de Gaius, teniendo un resumen muy incompleto. Ésta normativa tuvo vigencia en España durante largo tiempo, de ella solo se conocen las Sentencias de Paulo y los códigos Gregoriano y Teodosiano.

Lex Romana Burgundiorum

El rey Gondebaldo publicó su ley denominada ley Gambeta, en el año 516. Después fue re editada por su hijo Segismundo en el año 517, y anunció la creación de un código de leyes romanas para sus súbditos galo-romanos, comprendía 47 títulos.

Es una normativa que no tiene la característica de tal (ley) porque no tiene carácter imperativo, sus disposiciones comienzan en general con expresiones como las siguientes: “Sean tenidas...” “debe saberse que...”

Compuesto principalmente por textos sacados del Breviario de Alarico. En el año 534 cuando decayó el reinado de los borgoñones, comenzó a regir el Breviario de Alarico.

El Edicto de Teodorico

No puede dejar de mencionarse el Edicto de Teodorico, llamado también Responsa Papiniani, se distingue de las demás colecciones de los visigodos y de los borgoñones, el primero regía para vencedores y vencidos (para los ostrogodos y para los romanos), mientras que para los visigodos y los borgoñones y el resto de los pueblos germánicos estaban regidos por el sistema de personalidad de las leyes que era el sometimiento a las leyes de sus propias naciones. Las disposiciones de Teodorico fueron la excepción al sistema que acabo de mencionar.

Otras Obras Jurídicas

Los Fragmenta Vaticana

En la biblioteca del Vaticano fue descubierto en el año 1821 los fragmentos de una obra jurídica denominados Fragmenta Vaticana. Se presume que el Palimpsesto, tenía 232 páginas en base a las reconstrucciones hechas.

El mismo aparece en el libro de Girard, en el que aparecen 28 páginas del manuscrito primitivo ya que éste fue raspado para escribir un texto de Casiano denominado Collationes Aegypti Anachoretarum.

Se duda que haya tenido carácter oficial, es probable que estuviera destinada a la enseñanza o a la práctica judicial. No se conoce la fecha exacta de su confección, se presume que es anterior al Código Teodosiano, fines del siglo IV a comienzos del siglo V.

Es probable que haya tenido su origen en occidente, ya que se menciona una constitución de Maximiano que no aparece en el código Hermogeniano. Ésta dividida en párrafos, contiene extractos de la obra de Papiniano, Paulo, Ulpiano; constituciones de la época de

Severo y Caracalla (año 205), hasta la época de Valentiniano, Valente y Graciano (año 369-372).

Esta obra fue conocida con el nombre de *Juris Civilis Antejustinianeae reliquiae ineditae*.

Lex Dei

Su nombre completo es *Lex Dei qualem praecepit dominus ad Moysen*, que significa “Ley de Dios establecida por el Señor Moisés”, en la actualidad es conocida como *Lex Mosaicorum et Romanorum Legum Collatio*, realizada a fines del siglo V, no hay certezas de quién fue su autor, sí que se trata de un autor cristiano porque se exponen conocimientos de los textos bíblicos, algunos presumen que se trata de una obra de San Ambrosio, obispo de Milán.

Se realiza una comparación entre fragmentos tomados de los códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosianos, también de las obras de Paulo, Ulpiano, Papiniano, Modestino y Gayo, tiene además algunas disposiciones de la legislación hebraica, extraídas del Antiguo Testamento.

La primera edición de esta obra fue publicada en el año 1573 por Pedro Pitthou, está dividida en libros, títulos, capítulos y párrafos.

Consultatio Veteris Jurisconsulti

De autor desconocido se presume que es de fines del siglo V, el autor se dirige a alguien que supuestamente le ha consultado poniendo en capítulos distintos y sucesivos distintas cuestiones de derecho a las cuales se les da solución. El número de consultas es de sesenta y están colocadas como un ejemplo de consulta particular de la época. Cada respuesta se fundamentaba en textos legales que eran transcritos, no se conservan originales, se basa en los códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano, se citaban también los textos de Paulo. Se dividían en capítulos y párrafos, la primera publicación la hizo Cujas en el año 1577, a la que denominó *Consultatio Veteris Jurisconsulti*.

El Corpus Iuris Civilis

Justiniano asumió como Emperador a raíz de la muerte de su tío Justino en el año 527, la reforma de las leyes estaba entre sus objetivos prioritarios. Hasta ese momento se habían hecho varios intentos compilatorios de las normativas existentes, pero no dieron el resultado que se esperaba, las normas seguían siendo dispersas y dando soluciones contradictorias a los casos conflictivos que se planteaban.

Justiniano comenzó por ese entonces una labor compilatoria separando el ius de las leyes agrupados en el Código, Digesto, Institutas y Novelas. Los glosadores hicieron un estudio del derecho romano a partir de la obra de Justiniano que a partir de Godofredo se llamó Corpus Civilis en contraposición con el Corpus Iuris Canonici.

Hizo ordenar una compilación de constituciones imperiales que se denominó posteriormente *codex vestus* debido a que no tuvo aplicación práctica por tratarse de normas en desuso. Luego fue necesario adaptar el derecho a la práctica y se dictó un nuevo código denominado *codici novis*, para diferenciarlo del anterior.

También dio soluciones jurídicas a puntos controvertidos por los jurisconsultos en cincuenta constituciones denominadas *Quinquaginta decisiones*.

El Digesto

Digesto era el nombre que se le daba a tratados de gran extensión, proviene de *Digere* que significa “distribuir ordenadamente”; o *Pandectas* vocablo que proviene del griego que significa “contener todo”.

En el año 530 el Emperador Justiniano dicta la Constitución *Deo Auctore*, por la cual encargó al jurista Triboniano (quaestor del palacio Palatino) quién encabezaba una comisión de juristas. Se estableció que debía ser terminada en un plazo de diez años, se tenía que dividir en 50 libros y éstos en títulos, siguiendo el orden del Edicto o del Código. La comisión a cargo de la compilación tenía plenas facul-

tades para hacer las modificaciones, supresiones o agregados necesarios para que la misma tuviera un orden lógico y coherente.

Se dividieron a su vez, en tres comisiones para tratar distintas obras jurídicas, y éstas eran:

- 1) Había una comisión que estudiaba los “Comentarios a Sabino”, llamada “Serie Sabiniana”.
- 2) Otra comisión estudiaban los comentarios al Edicto, llamada “Serie Edictal”.
- 3) Y por último, las que estudiaba las respuestas y las cuestiones de Papiniano y la de otros Jurisconsultos como Paulo, Scaevola, por mencionar algunos, a ésta se la denominó “Serie Papiniana”.

Es una división que no estaba realizada al azar sino que respondía al plan de enseñanza, colocando primero al Derecho Civil, después al Edicto, que es su complemento, por último las monografías y las cuestiones que sirven de complemento a las dos anteriores.

Cada comisión realizaba su trabajo y una vez que se finalizaba el mismo lo sometía a la aprobación general del resto, se daba preferencia a la lectura y aprobación de los más extensos, en sesión plena se procedía a ordenar los títulos.

Tribonianus tuvo la facultad de realizar una última revisión y coordinación ayudado por otros juristas, se presume que allí fue cuando se introdujeron interpolaciones o alteraciones en los textos, que se conocen con el nombre de emblemata Tribonianus.

La obra fue publicada en el año 529 por medio de una constitución en latín (tanta); y otra en griego (dedit), ambas similares para que comenzaran a regir a partir de la misma fecha.

Se compilaron obras de 39 jurisconsultos que eran aproximadamente dos mil libros.

En cuanto a su distribución se siguió con la base Justiniana, el del Edicto, sin dejar de lado el orden establecido por las Institutas de Gaius. En cuanto al Edicto se siguieron los lineamientos de Ulpiano.

Se dividió finalmente en 50 libros, siete títulos, cada título con fragmentos, con un número correlativo y la indicación del juriscon-

sulto y la obra de donde fueron tomados. En la edad Media los fragmentos se dividieron en párrafos, el primero no está enumerado y se llama Principium.

A pesar de ser una obra magna, para parte de la doctrina ha adolecido de defectos como los siguientes:

- a) Carecer de un plan sistemático; que, en realidad no fue así, ya que se hizo un plan a seguir y que servía la vez de distribución respondiendo a las necesidades prácticas del momento.
- b) Contradicciones entre algunos textos.
- c) Repeticiones innecesarias.
- d) Algunas leyes se encuentran agrupadas bajo títulos respecto de los cuales no tienen ninguna relación.
- e) Las alteraciones realizadas por los textos a través de las interpolaciones.

El Codex

En el año 528 el emperador le encargó a una comisión de juristas la confección de una compilación de los Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano, se añadieron las constituciones pal que en el Digesto la comisión estaba autorizada realizar las supresiones, agregados o modificaciones que fueran necesarias para que hubiera una armonía entre las normas, se respetaba el orden cronológico.

Fue publicado en el año 529 bajo el nombre de Codex Justinianus. Como ya se explicó cayó en desuso y en el año 534 se publicó otra edición del codex denominado *codici novis*. Compuesta de doce libros, divididos a su vez en 765 títulos, aparecen 4.852 constituciones, se indicaba el nombre del emperador que las dictó y de la persona o corporación a quién se dirigieron y el lugar y la fecha en la que se realizaron, la mayoría de ellas están redactadas en latín, salvo algunas dictadas por emperadores cristianos de Oriente en griego.

La crítica que se le realiza es que aparecen normas contradictorias, desactualizadas, gran cantidad de interpolaciones y alteraciones en las que se atribuyen normas a emperadores que no las han dictado.

Las Institutas

Con Justiniano se reformó la enseñanza del derecho, se prohibieron las escuelas libres y se redactó oficialmente el programa escolar, fue necesaria la existencia de un texto destinado a los estudiantes de derecho que les sirviera para pasar a los grados superiores (estudio del Código y del Digesto).

Una vez que estaba finalizado el código y no terminado aún el Digesto, le encargó a una comisión compuesta por Triboniano, Teófilo y Doroteo, éstos dos últimos profesores de derecho les dio el encargo de que redactasen la obra, pudiendo hacer las supresiones y modificaciones necesarias. La obra fue promulgada en el año 529, empezó a regir casi en simultáneo con el Digesto. A ésta obra se le dio fuerza de ley para que no fuera alterada y para que el derecho fuera conocido y de fácil aplicación práctica.

Se tomaron como fuentes: Las Institutas de Gaius, las *Res Quotidianae* también de Gaius, las Institutas de Paulo, Florentino, Ulpiano, Marciano, Modestino, la compilación del Digesto, algunas constituciones de Justiniano que reformaron el derecho antiguo y resolvían además aspectos controvertidos.

Se sigue el orden de las Institutas de Gaius, en cuanto a la división en cuatro libros, distribuidas de la siguiente manera:

- a) Reglas Generales y derecho de las personas.
- b) Derechos reales y parte de derecho sucesorio.
- c) Obligaciones y derecho hereditario.
- d) Obligaciones provenientes de cuasidelitos y de delitos, divididos en títulos y cada título en párrafos numerados, excepto el primero que se denomina principium.

Crítica

El orden de personas, cosas y acciones no se sigue de esa manera; contiene importante omisiones, ya que es deficiente la materia sobre

derechos reales, se omiten temas como la dote, el divorcio, segundas nupcias, hijos legítimos, prueba y otros.

Novellae

Cuando Justiniano finalizó su obra, vio la necesidad de dictar nuevas constituciones que fueron dictadas entre los años 535 y 545.

Tratan sobre diversas materias como las relaciones entre la Iglesia y el Estado, dogmas de la Iglesia, administración de Constantinopla y de las Provincias, otros temas de derecho público. Hay otras que se refieren al derecho privado como las números 18, 115, 118 y 127, que produjeron reformas en el derecho sucesorio, en particular en lo referido a las sucesiones ab intestato, derogando normas del Digesto, del Codex y de las Institutas.

Contienen una Praefatio, en lo cual se expresa lo que motiva la constitución, el cuerpo está dividido en capítulos y termina con un epílogo en que se manda a observarla, se cierra con una subscriptio (consulado y fecha).

Los primeros intérpretes pusieron al comienzo de cada Novela una inscriptio o rubrica con indicación de la materia de la que trata y dividieron los capítulos en párrafos, precedidos de un principium.

Se redactaron en griego, otras en latín y hubo algunas redactadas en los dos idiomas.

Se corrigieron omisiones por defectos de los trabajos anteriores, hizo además reformas acordes al derecho natural con la influencia del cristianismo.

Crítica

El estilo literario no es bueno, así ocurría en la época del bajo Imperio, el vocabulario era oscuro, difuso, plagado de verbos innecesarios, términos muy anticuados, por mencionar algunos de sus defectos.

Justiniano ordenó realizar una colección de sus novelas de modo que han quedado plasmada en la constitución denominada *cordi novis* (Prefacio del Código), pero no lo hizo finalmente, solo se limitó a inscribirla en los archivos imperiales según se iban promulgando.

A ésta colección se la denomina *Epítome Juliani*. También hubo otra colección de cuya fecha no se tiene certeza, se conoció con el nombre de *Authenticum Crupum Navellarum* o *Authentica*, porque reproduce el texto de las novelas con más fidelidad que el *Epítome*, según otros autores por ser una buena traducción oficial del griego.

La edición más completa es del siglo VI, tiene 138 novelas en su mayoría escritas en griego, de ellas siete son posteriores a Justiniano.

Críticas

Si bien la labor legislativa del Emperador Justiniano fue una obra jurídica de magnitud, se observó una falta de conocimiento del derecho en general. Sobre varios aspectos no daba una opinión definitiva, también se consideró que no era conciso como los jurisconsultos clásicos, sino que usaba un exceso de vocabulario, a pesar de éstos defectos innovó en materia de sucesión ab intestato. El *Digesto* permitió que se conservara la jurisprudencia de los autores clásicos.

La Historia del derecho romano finaliza en el año 565 con la muerte de Justiniano, rigiendo a la mayor parte de los pueblos. Con su muerte el occidente cae en poder de los bárbaros, y en Oriente se forma un Imperio Griego o Bizantino, donde la lengua que predominó no fue el griego sino el latín.

El derecho post cultura jurídica romana

El Derecho Romano en Oriente. El Derecho Romano en Occidente

Terminado el poder político que en occidente imponía su vigencia, el Derecho Romano continúa, en razón de la concepción de la “personalidad de las leyes”, viviendo en las prácticas consuetudinarias de las poblaciones romanas y en la legislación romano- bárbaras de los distintos reinos en que se había fragmentado la parte occidental del Imperio.

Concluido en occidente éste período (siglo IX), el Derecho Romano sigue impregnando los sistemas locales que se constituyen en la sociedad feudal europea. En el siglo XII se produce un verdadero renacer del derecho en Roma, que pasa a tener una presencia preponderante en occidente.

Cuando desapareció formalmente el Imperio Romano de Occidente (476), regían las normas del Derecho Romano, el cual no estaba en su plenitud clásica, sino en lo que se ha llamado Derecho Romano vulgar, de estructura más simplificada y de conceptos más directos

y más amalgamados que los del derecho clásico; Es que el Derecho Romano fue perdiendo genuinidad y nivel en la teoría jurisprudencial y en la práctica cotidiana. La concepción universalista que había llevado a la unificación del status de todas las regiones y habitantes del Imperio, debilita el vigor antes tan cuidado de la romanidad. La concesión de la ciudadanía a la gran mayoría de la población imperial acarreó una desnaturalización del Derecho Romano al ser empleado por comunidades acostumbradas a otras instituciones, muchas de las cuales fueron toleradas en una poción que no se conoce exactamente, y otras subsistieron, mimetizadas o revestidas de una forma romana

El sistema de personalidad de las leyes

El complejo normativo que regía al Imperio Romano de Occidente al momento del colapso, eran los “iura” y las “leges”, que era el derecho vigente para la población del Imperio ya que los pueblos germánicos se seguían rigiendo por sus propias costumbres nacionales.

El sistema no tuvo entonces vigencia sólo por la circunstancia de ser las tribus germánicas minorías enclavadas en un ambiente cultural más complejo, ni era una modalidad típica de dichas tribus. En el mundo antiguo había ya existido una arraigada convicción de que las instituciones de cada pueblo les eran propias y exclusivas. La misma Roma había permitido el uso de su derecho (*ius Civilis*) solo a sus ciudadanos, para los no ciudadanos estaba el *ius gentium*.

La personalidad de las leyes sólo se dio en el campo del derecho privado y en el criminal en la preceptiva tarifaria de las compensaciones, en el dominio del derecho público la ley es única y es la del soberano. La ley personal de cada uno es la de su grupo de origen, salvo, por ejemplo, las mujeres que al contraer justas nupcias pasan a depender de la ley de su marido.

Fuentes del derecho durante el sistema de personalidad

Las leyes romano bárbaras son compilaciones deiura y leges para facilitar su uso por los prácticos del derecho. Eran de dos clases:

- En la clase territorialista se ubican el “Código de Eurico” (año 475, sus fuentes son los Códigos Teodosiano, Gregoriano y Hermogeniano) y el “Edicto de Teodorico” (estaba designado para la población romana y goda)
- En la clase personalista se reúnen aquellas obras que pretenden resumir o sintetizar el derecho romano a aplicarse (por el sistema de la personalidad de las leyes) exclusivamente a los descendientes de los habitantes no germanos del Imperio Romano. Fueron la *Lex Romana* de los visigodos y la *lex Romana burgundionum*.

Decadencia del sistema de personalidad de las leyes

El sistema de la personalidad de las leyes fue deteriorándose por varias causas:

- La fusión de razas hizo difícil determinar la ley personal, sobre todo por la falta de un registro de estado civil.
- La misma interpretación de normas y costumbres jurídicas de los distintos derechos fue creando un campo común y borrando diferencias.
- La ignorancia de los jueces que apenas llegaban a conocer el derecho que se aplicaba con más frecuencia.
- Alguna actividad legislativa del rey imponía principios comunes para todos los súbditos, cualesquiera fuera su origen nacional.

Por todo ello el sistema de personalidad de las leyes no llegó a durar ni cuatro siglos; y en plena crisis - en el siglo IX - cedió lugar al sistema territorial; dicha territorialidad al confluir con la organización feudal y el particularismo y pluralismo de las distintas clases sociales y profesionales y de cortes judiciales presentará un tipo de derecho consuetudinario que caracteriza a toda la Alta Edad Media.

El renacimiento del derecho romano

Este, el primero de una serie de “renacimientos” que tuvieron lugar en Occidente hasta culminar en el Renacimiento por antonomasia, consistió en una toma de contacto del mundo medieval con la gran producción jurídica romana. No con la del período clásico (de más alto nivel científico) sino con la versión que de ella transmitió a la posteridad la labor compiladora del Emperador Justiniano, considerada como el mayor aporte concreto de la cultura helénica.

Las causas y modalidades de la gran explosión cultural que significó el estudio del derecho justiniano en la Bolonia de fines del siglo IX son las que provocaron el llamado “Renacimiento del siglo XII”: la iniciación de una época de tranquilidad para la cristiandad, el renacer de la vida urbana, el incremento del comercio, el mejoramiento técnico y la extensión de las labores agrícolas, la aparición de la burguesía y las universidades, el *Corpus Iuris Civilis*, siempre presente en el ámbito italiano (en las escuelas de Ravena y Pavia), el hecho de ser el centro y norte de Italia el único territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. Aquel renacimiento del siglo XII es fundamentalmente científico.

En la Edad Media se pagaba tributo al concepto de autoridad indiscutida (autoridad de la Biblia, de las obras literarias filosóficas o científicas de la gran antigüedad grecorromana).

La cultura medieval parte, de una autoridad no sujeta a crítica, y concilia ese acto inicial de fe con la razón. La autoridad correspondiente al mundo jurídico la tuvo el *Corpus Iuris*, no solo por sus valores intelectuales sino por la convicción de que el Imperio Romano era la más alta realización como derecho y estado, el verdadero ideal del pensamiento político de la Alta Edad Media.

Así el derecho de Justiniano fue considerado en todo Occidente como fuerza y causa primera de la comunidad jurídica. Tuvo autoridad y tradición de derecho natural, fue la “revelación” jurídica.

Esto explicará la actitud reverente de los estudiosos, sobre todo la de los glosadores de abordar un texto irrefutable y hacerlo inteligible

por operaciones racionales. No explicarlo como un fenómeno devenido históricamente, sino lograr su conocimiento ontológico.

Las interpolaciones

A diferencia de lo que había ocurrido en la época del derecho vulgar, en Justiniano y en los bizantinos que lo acompañaron se nota un clasicismo pronunciado, tratando de rescatar el momento de mayor esplendor del derecho romano. Sin embargo, estaba la necesidad de tener que adecuar los textos para su época, por cuanto debían ser aplicados por los jueces en sus sentencias. Por ello se les otorgó a los compiladores facultades para producir alteraciones, modificaciones, sustracciones, y omisiones de los textos auténticos. Estas son las conocidas Interpolaciones o tribonianismos. A raíz de las mismas un mismo autor se terminaba contradiciendo, lo que dificultaba la interpretación de varios textos.

El objeto de las mismas es mejorar el conocimiento del derecho desde antes de la época de Justiniano, fue éste el que les dio valor legal.

Muchas de éstas alteraciones ya se habían venido produciendo durante el período pre - Justiniano. Considerando la unidad de su obra, sobre todo por su precisión detallista, Justiniano tomó medidas para evitar que por el camino de la *Interpretatio* se pudiera traer de nuevo incertidumbre respecto de lo dispuesto. En la Constitución “*Deo Auctore*” expresa la prohibición de interpretarla: “sin que en lo sucesivo se atreva ningún jurisconsulto a aplicarle comentarios, ni a introducir confusión con su vana palabrería en el mencionado Código”. Lo único que permitirá será la confección de “*Paratitla*” (lista de pasajes paralelos) o de reproducciones textuales “al pie de la letra”.

El corsé fabricado por Justiniano para no innovar era algo así como pretender detener la existencia de la vida social, que dentro de ciertos principios hay que mantener, resulta cambiante. Quien primero comprenderá esto es Teófilo, quien redactó una “paráfrasis”,

que es precisamente un comentario de las Institutas, ésta era una interpretación auténtica.

Es difícil encontrar interpolaciones, a veces se presumen que están.

El derecho romano en oriente después de Justiniano

Hay que recordar que en la edad media, la vigencia del derecho romano se mantuvo por espacio de 900 años después de Justiniano.

Durante mucho tiempo perduró la obra de Justiniano sin embargo, se produjeron cambios de importancia y no hubo normativa alguna que la derogase, ésta cuestión comenzó con las traducciones de la obra de Justiniano que se hicieron en vida de éste, las interpretaciones, comentarios, compendios o epítomes, trabajos que habían sido prohibidos por el emperador pero que igual se llevaron a cabo en lengua griega.

Luego viene otro período en el que la transformación del derecho Justiniano se produce no en las obras de los jurisconsultos sino en las promulgaciones realizadas por algunos emperadores.

El emperador llamado León el Isaúrico, llamado también el Iconoclasta y su hijo Constantino *Copronymo*, publicaron en el año 740 un manual (*Encheridium*), o “Ley Isáurica” llamada *Ecología Legum* (colección selecta de *leges*), con el fin de volver más comprensible la compilación justiniana. En tiempos de éste Emperador se cerró la escuela de derecho de Constantinopla, ésta situación duró más de 120 años. A la *Égloga* oficial se le hicieron muchos agregados o apéndices, extractados de esos libros del siglo VI.

En la *Égloga* se hace una síntesis de la obra de Justiniano pero se modificaron algunas temáticas como derecho de familia, se agregó sobre derecho penal, militar, marítimo y rural.

Si bien en un comienzo estaban en vigencia las disposiciones prohibitorias del Emperador Justiniano, se fueron realizando no solo índices, sino también glosas y comentarios, un ejemplo de ello es la paráfrasis de Teófilo.

Basilio el Macedonio, junto a sus hijos Constantino y León el Filósofo, publicaron en el año 870 un segundo manual conocido con el nombre de *Procheirón*, “Constitución de Basilio”, “Constitución de los tres Emperadores”, por el cual quedó derogado el anterior. En el Prólogo se manifiesta como objetivo como el de la depuración de las leyes antiguas. De ésta obras salió una nueva edición que se conoció con el nombre de *Epanagoge*.

León el Filósofo continuó con el proyecto de su padre y promulgó una compilación conocida con el nombre de Las Basílicas, aproximadamente entre los años 906 a 911. Se le puso ese nombre con posterioridad a su sanción en homenaje a la memoria de Basilio de Macedonia o por el significado de la palabra griega que indica su calidad de leyes imperiales. Los textos compilados son de Justiniano presuntamente, combinados con las disposiciones o reglas de jurisprudencia posteriores, que integraban el derecho vigente. Dicho texto tiene anotaciones que tomaron el nombre de *Scholias*, dan ejemplos, interpretaciones y a veces decisiones opuestas al texto. Algunas son extractos de las obras de los jurisconsultos del siglo VI y otras fueron añadidas a las Basílicas por jurisconsultos de época posterior.

Las Basílicas se dividieron en seis volúmenes que contenían sesenta libros, ningún manuscrito llegó completo en la actualidad.

A mediados del siglo X un autor desconocido compuso la *Synopsis Basilicorum*, era un compendio de las Basílicas por orden alfabético, estuvo vigente hasta fines del Imperio.

Supervivencia del derecho romano en occidente

La caída de Roma (476) no significó la desaparición del derecho romano. Los bárbaros, reconociendo su superioridad, la incorporaron en las leyes romano - bárbaras. Con Justiniano, el Corpus Iuris se tornó de vigencia obligatoria. Muerto Justiniano, se produjo la invasión de los lombardos que se apoderaron de casi toda Italia. A pesar de la pérdida posterior de gran parte del territorio, hubo ciudades

como Nápoles, Pisa, y algunas otras del sur, que hasta el siglo VIII continuaron siendo bizantinas.

La Escuela de los Glosadores

En los siglos XII a XVI se produjo un renacimiento del derecho romano debido a diferentes motivos:

- a) Por causas económicas, la prosperidad que se vivía en ese momento exigía normas acordes.
- b) Políticas: El nuevo régimen municipal y el espíritu de igualdad eran incompatibles con el feudalismo, se refuerza la autoridad de los emperadores que se apoyaron en el derecho romano.
- c) Históricas: Al restaurarse el imperio los emperadores se consideraron sucesores de los antiguos Césares, la Iglesia colaboró en el estudio del Derecho Romano.

Las escuelas de derecho se multiplican y en todas había una cátedra de Derecho Romano.

Sus representantes

El primer jurisconsulto que perteneció a la escuela de los glosadores fue Pepo de la segunda mitad del siglo XI y principios del siglo XII, enseñaba Derecho Canónico, recibía el nombre de Magister a quienes enseñaban derecho canónico, mientras que para los profesores de leyes se les daba el nombre de Doctores que no se les aplicaba a los primeros sino hasta principios del siglo XIII, por decisión de Inocencio III.

A Pepo lo sucedió Irnerio, que le dio importancia a la estudio del Derecho Romano, perfeccionó estudios y métodos. Entre sus discípulos se encontraron Búlgaro, Martín Gossia, Hugo de Alberico y Jacobo de Porta Ravennata. Le sucedió Jacobo.

Bolonia fue una de las más importantes universidades destinadas al estudio del derecho. A mediados del siglo XII se hicieron de mane-

ra simultánea los estudios de derecho canónico y derecho romano, ya que ambos eran universales, de aplicación necesaria y se encontraban unidos por una finalidad suprema. De la labor de los glosadores encontramos dos períodos:

- a) El período de creación: Encontramos exponentes como a Rogelio, Alberico, Placentino, Pilo, Otón, Burgundio, Vacario (introdujo el Derecho Romano en Inglaterra, fundó la escuela de Derecho de Oxford), Azón y Hugolino.
- b) El período de Recolección: Encontramos exponente como Lanfranco de Cremona, Jacobo de Ardizzón, Jacobo Balduino, Carlos de Tocco, Accursio autor de la Glosa Magna, ordinaria o magistralis, en la que reunió todas las glosas, opiniones e interpretaciones anteriores.

Publicadas las Glosas tanto el derecho romano como el derecho canónico, la escuela se apartó de estudio directo de los textos para estudiar la doctrina de los autores, cuyas opiniones invocadas en la cátedra y en la práctica reemplazaron a la ley la enseñanza quedaba reducido a esas opiniones, la comparación y la discusión.

Definición Glosa

Las glosas eran notas o aclaraciones escritas por un jurisconsulto en el ejemplar de la compilación legal, plasmaba su pensamiento sobre el texto o indicaciones que le servían para recordar.

Gramaticalmente significa explicación o ampliación de un concepto obscuro o abreviado, con el paso del tiempo se le dio el nombre de Glosas a verdaderos comentarios de toda una compilación legal.

Las glosas en forma de notas existieron desde tiempo muy antiguo, alcanzando su máximo desarrollo en tiempos de la escuela de Bolonia.

Clasificación de las Glosas

1. Interlineales: Son las que se colocaban entre línea y línea. Son las más antiguas y sencillas, ello ocurría porque en los manuscritos antiguos el espacio marginal era muy estrecho, por ese motivo no había mucho espacio para escribir y para colocarlo entre renglones las frases debían ser muy cortas, con el paso del tiempo se les dio más margen y las glosas crecieron en importancia y extensión. A raíz de ello una glosa interlineal se podía convertir en marginal al pasar a otro ejemplar y viceversa.
2. Marginales: Eran aquellas que se colocaban al margen del texto.
3. Gramaticales: Son aclaraciones sencillas a palabras complejas o difíciles del texto se corresponden con las glosas interlineales.
4. Interpretativas: Son más extensas, porque explican el sentido de los textos, se corresponden con las marginales.

El plan seguido por los glosadores fue el exegético: estudiaban los textos de manera directa y confrontaban sus semejanzas y antagonismos, para llegar a sus sentidos.

La enseñanza fue dialéctica, exegética y práctica, se basaba en el estudio directo de los textos y comprendiendo las *lectiones*, las *repetitiones* y las *disputationes*.

Las *lectiones* duraban un año y eran diarias, a la mañana se daban sobre libros ordinarios y a la tarde la de los extraordinarios, su asistencia a ambas eran obligatorias bajo pena de mula; la de los estudiantes lo era para las ordinarias, y voluntaria para las otras, era sabido que, conociendo bien los libros ordinarios después cada uno podía estudiar los extraordinarios.

Las *Repetitiones* se hacían una vez por semana y eran la explicación minuciosa de un texto ya estudiado, que se profundizaba debido a su importancia o por las dificultades que tenía.

Las *Disputas* versaban sobre un principio o sobre un caso de derecho que el profesor proponía, los alumnos debían a pensar por sí y debían buscar la solución a las dificultades, cada estudiante debía res-

ponder a las objeciones que le hiciesen todos aquellos que, de acuerdo a las reglamentaciones de la escuela tenían derecho a argumentar. Al hacerse un día a la semana recibían el nombre del día correspondiente, se hacían por escrito y se formaron los tratados o repertorios.

Los glosadores separaron la enseñanza del derecho del estudio de las artes liberales y de la Teología, además examinaron cada uno de los textos del *Corpus Iuris Romanus*.

Los glosadores romanistas usaron todas las compilaciones de Justiniano a las que confrontaron, corrigieron y llenaron lagunas del Digesto, produjeron la llamada *Littera Vulgata* o *Boloniensis*; corrigieron las Novelas, diferenciando las normas que eran de aplicación práctica de aquellas que no lo eran, se formó la colección conocida como Vulgata.

Crítica

Se les ha asignado el desconocimiento de la historia, ignorancia del griego que en realidad eran efectos propios de esa época, se desconocía la historia de Roma como la crítica histórica, la filosofía y la literatura latina. Otro defecto era haber considerado a la legislación de Justiniano como un derecho vigente.

Escuela de los comentaristas

La aplicación de la filosofía y de la dialéctica a las opiniones de los autores y a su discusión dio nacimiento a la escuela de los comentaristas.

Los Bartolistas

Esta escuela nació en Francia y se desarrolló en Italia, entre sus exponentes encontramos a Rabanis, Pedro de Bellapértica, Pedro Jacobi, entre otros, entendieron que el derecho romano tenía que amoldarse a la práctica, a la realidad del momento y a las corrientes filosóficas, se crean nuevas teorías y concepciones jurídicas independientes de la Glosa.

Cino se formó en París y fue a Italia, allí manifestó su oposición a la glosa, con su dialéctica y sus conocimientos, fue uno de sus máximos exponentes.

El primero de los comentaristas fue Bartolo de Sassoferrato, otro de ellos fue Baldo de Ubaldis.

El sistema seguido por los profesores y escritores en sus lecciones fue el exegético, lo aplicaron a la glosa de Acurssio para combatirla.

La glosa tuvo tanta importancia que los jurisconsultos solo podían recurrir buscando una solución amplia y general.

Debido a que había una diferencia entre la glosa y los textos se dejó de recurrir a éstos, escribieron comentarios de comentarios y se recurrió a la *communis opinio*, hasta que la de la mayoría de los doctores era un argumento decisivo y tuvo fuerza de ley en los tribunales.

El uso de las formas dialécticas llevó a un uso abusivo de las mismas, ya que se hicieron muchas distinciones, subdistinciones, oposiciones, principios, excepciones, ampliaciones y limitaciones, más que explicación de textos, para ordenar y catalogar las opiniones. El uso del latín es descuidado.

Los comentaristas consideraron al Derecho Romano desde un punto de vista práctico.

Aplicaron el método deductivo escolástico, modificaron y corrigieron sus reglas y formularon otras nuevas, partiendo de las ya existentes, llegaron hasta los conceptos abstractos y doctrinas fundamentales del derecho.

Crítica

Se desnaturalizó el derecho romano, le dieron el carácter de derecho natural científicamente construido, con el fin de que rigiera como ley común en todas partes, sin embargo en su favor podemos decir que sentaron las primeras bases del derecho moderno .La teoría de los estatutos fue desarrollada por Bártolo, quien sostuvo la validez de los pactos nudos y su carácter obligatorio en el Derecho Mercantil.

Otras Escuelas y tendencias posteriores

Los comentaristas se habían apartado del estudio de las fuentes y prescindieron del criterio histórico y el Renacimiento le dio una nueva perspectiva a los estudios de Derecho Romano a través de investigaciones filológicas e históricas al mismo, labor que se vio en los humanistas, se realiza por la escuela histórico – crítica que se extiende por Europa destacándose jurisconsultos como Cujas y Donneau en Francia.

Esta escuela alcanzó su máximo apogeo en el siglo XVI, persiste en Holanda durante los siglos XVII y XVIII, en los demás lugares decayó por su uso teórico y también el estudio del Derecho Romano, no se hacían trabajos sobre las fuentes, abocado a la práctica del derecho.

Aparece contraria al derecho Romano la Escuela del Derecho Natural, para la cual el derecho histórico no tiene ningún valor.

A pesar de todo esta escuela realizó una sistematización del Derecho Romano a ello se suma una reacción de la Escuela Histórica, destacándose autores como Domat y Pothier en Francia, Heinecio en Alemania, Jacobo Godofredo en Suiza, Gravina y Vico en Italia.

La escuela Histórica produjo un nuevo renacimiento del Derecho Romano en Alemania, hasta ese momento no se estudiaba puro sino que era una mezcla de Derecho Romano, Canónico, Nacional y Sentencias de los Tribunales.

Estuvo en contra de esta postura Hugo, Profesor de Gottinga, que realizó un estudio del Derecho Romano en su totalidad profundizando su historia de esta manera se llegó al Derecho Romano actual.

Fue defensor de la escuela del Derecho Natural Thibaud, reaccionando contra esta Savigny el fundador de la Escuela Histórica, pero con el paso del tiempo confluyeron ambas en los estudios del Derecho Romano, se unió la filosofía con la historia del derecho y se combinó la exégesis con el plan dogmático, se amplió el conocimiento de las fuentes, se ampliaron los estudios en materia de derecho público.

La Universidad de Bologna

El centro del estudio del Derecho Romano se encontró en Bologna; a finales del siglo IX, cuando los maestros de gramática, de retórica y de lógica inician sus estudios en derecho, en el año 1158 Federico I promulga la *Constitutio Habita* y la Universidad se transforma por ley en uno de los lugares en el que se centraliza el saber científico. Se enseñó Derecho Romano y Derecho Canónico. En el año 1364 se empieza a estudiar Teología, En el siglo XV se empiezan a dictar cursos de griego y hebreo, y en el siglo XVI se empiezan a hacer estudios de la obra de Aristóteles, en el s. XVII tuvo auge la medicina.

El término *universitas magistrorum et scholarium* o simplemente *universitas* significaba gremio o corporación de maestros (*universitas magistrorum*) para impartir la enseñanza, era la forma de organización de la Universidad de París; y de estudiantes que se unían y organizaban para concurrir a las cátedras de sus maestros (*universitas scholarium*), eran los estudiantes los que seleccionaban y contrataban a sus maestros, les pagaba los sueldos, elaboraba los programas de estudio y ejercían el contralor en cuanto a que si los profesores cumplían los horarios de clases y si eran puntuales; ésta forma de organización fue en la Universidad de Bologna.

El método de la enseñanza comprendía:

-la *Lectio* que consistía en la lectura y comentario de los textos o lecciones, y ;

- la *Disputatio* o discusión en la que el maestro contestaba las objeciones que se hacían con respecto a un tema que en esos momentos se abordaba, fuera este propuesto por antelación o planteado sorpresivamente durante la cátedra. Para las discusiones los pasos a seguir eran:
 - se requería tanto la exposición de la tesis y;
 - de los argumentos a favor, como;
 - el planteamiento de las objeciones y la solución a éstas.

Los estudiantes que asistían a la Universidad de Bologna se organizaban de la siguiente manera: se dividían en “naciones”, de cada una de ellas se elegían uno o dos representantes y entre todos los representantes formaban un parlamento que elegían al Rector, el requisito para éste último cargo era estar en quinto año de leyes, su función era representar a la universidad en sus vínculos con las autoridades y estaba al frente de las relaciones internas entre profesores y estudiantes.

Tanto los maestros como los estudiantes se organizaban por naciones según su origen geográfico, aunque el idioma dentro de la vida universitaria era el latín, tanto para escuchar las clases como para estudiar los textos, cuando el latín era deficiente se inscribían en cursos de gramática, y quienes ya dominaban el latín empezaban por la retórica. Precisamente estas disciplinas eran parte de la enseñanza básica medieval:

-el *Trivium* que consistía en la Gramática que enseñaba a saber leer y escribir, la Retórica que enseñaba a saber expresarse y principalmente la Dialéctica o Lógica que enseñaba a saber pensar.

- Se agregaba la enseñanza del *Quadrivium* que comprendía Aritmética, Geometría, Astronomía y Música.

Finalizados los estudios se otorgaba el grado de “bachiller” como preliminar, y el grado de la licencia *docendi* que permitía enseñar, dirigir discusiones, celebrar actos públicos académicos.

La importancia de la labor de Irnerio y su producción jurídica

El resurgimiento del derecho romano se ubica aproximadamente en el año 1100 gracias a la labor de Irnerio⁴, un filólogo y gramático

4 Fue un Jurisconsulto italiano que nació y murió en Bologna, fue profesor de dialéctica y retórica. Cuando estuvo en la Escuela de Derecho de Roma estudió la obra completa de Justiniano; allí fue Profesor de Leyes; su obra: *Quaestiones de Iuris Sultilitabus*. Luego fue Profesor en la Escuela de Derecho de Bologna.

boloñés, quien convierte el derecho en una disciplina autónoma separada de las artes liberales. Con sus glosas, Irnerio⁵ y sus discípulos procedieron a interpretar y explicaron los pasajes de la obra justiniana, habría que determinar cómo entendieron que se podía adaptar a la realidad medieval; porque lo tomaron al Derecho Romano como un derecho persistente a través del tiempo independientemente del devenir histórico, político, social y económico. De ésta forma las glosas aparecía unidas al texto legal.

Luego de la lectura de los textos justinianos se realizaba una exégesis de éstos. Tomaban una palabra y la explicaban si la colocaban al margen se la denominaba glosa marginal y si estaba entre el texto, glosa interlineal.

La obra más importante de Irnerio, denominada Las Auténticas, si bien no se sabe mucho de ella es porque una parte importante se ha perdido; como pasó de la misma manera con lecciones dictadas en Bologna. Son los extractos de las *Novellae* intercalados en el código, para facilitar su estudio ya que había novelas que derogaban total o parcialmente el código.

Otras glosas que se conservan de Irnerio son: un *Formularium Tabellionum* (guía para notarios); una *Summa Codicis* (algunos la atribuyen a Placentino); también fragmentos de unas secuencias teológicas.

Se partía siempre de la ley, tratando de desentrañar el significado de cada palabra, recurrían en principio al sentido común o al significado jurídico que prevalecía en su formación y en la realidad histórica que vivían. Pero había un elemento indispensable como lo es la redacción de una norma respondiendo a parámetros que no eran los del momento; que aún con buena voluntad en la labor se podían incurrir en falacias; es por ese motivo que fueron inevitables las interpretaciones arbitrarias, conservación de la ambigüedad del lenguaje, las contradicciones, la falta de objetividad también fue inevitable.

5 Después de la labor de Irnerio, un monje llamado Graciano realizó la primera compilación del Derecho Canónico.